



JARINGAN ADVOKASI TAMBANG
MINING ADVOCACY NETWORK

BERGERILYA MELAWAN MESIN EKSTRAKTIVISME:

**Mutasi Kejahatan Negara-Korporasi dan
Babak Baru Jerat Oligarki Tambang**

**Catatan Akhir Tahun 2020 &
Proyeksi 2021**

**DISUSUN OLEH:
JARINGAN ADVOKASI TAMBANG
(JATAM) 2020**



Pengantar dan Proyeksi JATAM

Kejahatan Korporasi-Negara, Babak Baru Pasca Politik Elektoral Oligarkis

Indonesia sedang dirundung oleh sesuatu yang dapat disebut secara umum sebagai “kejahatan korporasi-negara”, yaitu kejahatan yang diakibatkan oleh keterkaitan antara kebijakan dan praktik korporasi komersial. Logika bahwa negara-kapitalis beroperasi sebagai instrumen modal, di mana korporasi bergantung pada negara untuk profitabilitas mereka, dan karenanya memerlukan kerangka hukum regulasi agar dapat mengeksploitasi pasar dan mendulang keuntungan, telah beranjak lebih jauh sehingga sistem dan praktik hukum menjadi pemangsa dari keselamatan manusia dan alam secara keseluruhan.

Infrastruktur hukum dan ekonomik disediakan oleh pengurus negara di sektor investasi/dagang yang manapun, sehingga tak terhindarkan adanya saling-bergantung di antara kepentingan politik dan komersial. Praktik yang operasinya berwatak oligarkis ini diikuti dengan manipulasi dan pengkerdilan badan-badan audit, pengawasan dan pemberantasan korupsi. Aktivitas kriminal atau kejahatan didefinisikan ulang sebagai sesuatu yang sah. Operasi kriminal oleh simbiosis negara-korporasi ini sulit sekali dituntut menurut criminal code (hukum pidana), karena apa-apa yang dilakukan salahsatu dari keduanya boleh dikatakan melampaui hukum atau “a-legal”. Di samping itu, berbagai jerat ketentuan hukum yang merupakan sisa-sisa ketaatan pada asas rasionalitas publik khususnya syarat keselamatan bersama kemudian dibatalkan lewat proses legislasi yang dikendalikan oleh simbiosis tersebut.

Pada hingga akhir 1990-an, kejahatan hanya dibagi dalam dua untaian diskursus kriminologi, kejahatan negara dan kejahatan korporasi dipisahkan seolah dua hal ini tidak berhubungan, hal ini mengaburkan relasi fungsional sesungguhnya, saling bergantung. Tindakan menyimpang adalah buah dari kelalaian pada pihak-pihak berwenang dalam negara atau justru sebaliknya mendapatkan bantuan dari negara.

Gejala kejahatan korporasi-negara di Indonesia tidak berdiri sendiri dan tidak berada di ruang hampa. Neoliberalisme dan oligarki bisnis-politik telah berperan kunci membentuk dan menyangganya. Di Indonesia, JATAM mengamati dengan sungguh-sungguh bagaimana ekstraktivisme atau ideologi keruk telah menjadi warna utama oligarki bisnis-politik hingga kejahatan korporasi-negara. Dalam perubahan bentang politik Indonesia pasca Suharto yang tidak singkat, oligarki bisnis dan politik dalam episode mutakhirnya telah mampu menguasai struktur negara. Pada Pemilu presiden 2019 terdapat 17 tokoh yang berada di kedua kubu Jokowi-Ma'ruf maupun Prabowo-Sandi, dan terhubung langsung maupun tidak langsung dengan bisnis pertambangan dan energi berbahaya.

Begitu juga sejak kabinet Indonesia maju dibentuk hingga saat ini, saat reshuffle Menteri dilakukan, 15 dari sekitar lebih dari 30 menteri dan wakil Menteri memiliki hubungan langsung maupun tidak langsung dengan bisnis pertambangan. Setelah Prabowo Subianto diangkat menjadi Menteri oleh Jokowi, di parlemen atau DPR RI komposisi ini kemudian menciptakan lenyapnya oposisi, lebih dalam lagi 45 % dari isi anggota DPR-RI yang terpilih dalam Pemilu 2019 adalah figure-figur yang juga terhubung dengan bisnis dan memiliki latar pengusaha, itu sebabnya pembahasan UU kontroversial dan bermasalah mulai dari revisi UU KPK, UU Minerba hingga UU Omnibus Law, Cipta Kerja berjalan mulus.

Dalam laporan terbaru JATAM bersama koalisi Bersihkan Indonesia berjudul Kitab Hukum Oligarki, 18 tokoh publik dengan berbagai peran dalam proses penyusunan hingga pengesahan Omnibus Law ciptaker, ternyata terhubung dengan potensi dan resiko konflik kepentingan. 18 tokoh ini tersebar di pucuk pimpinan DPR-RI, Panja DPR hingga Satgas Omnibus Law.

Omnibus Law dan UU Minerba nampak jelas adalah sebuah perencanaan kejahatan dari ekstraktivisme yang disahkan dan dilegalkan, didefinisikan ulang sebagai hukum, disinilah kejahatan korporasi-negara sedang dipraktikkan.

Kolusi dan benturan kepentingan diabaikan dan dianggap berada diluar bingkai hukum. Pengabaian terorganisir ini dilestarikan melalui 270 pilkada serentak, di mana terdapat 158 pasangan calon¹ peserta pilkada yang merupakan dinasti politik, meningkat 300 persen dari Pilkada 2015 lampau yang hanya 52 peserta atau paslon. Celakanya kali ini jurus tersebut dipraktikkan juga oleh Presiden beserta putra dan anak menantunya di Pilkada Solo dan Medan.

Di sembilan provinsi yang menggelar pemilihan gubernur dan wakil gubernur, misalnya, terdapat 1.359 Izin Usaha pertambangan atau IUP/IUPK, dengan luas konsesi mencapai 4,6 juta hektar atau hampir setara dengan luas Jawa Timur, yakni 4,7 juta hektar.

Selain komoditi tambang mineral dan batubara, di sembilan provinsi yang menggelar pilkada itu, terdapat 11 wilayah kerja panas bumi (geothermal) dari 64 WKP yang tersebar di seluruh Indonesia. Total luas WKP di sembilan provinsi tersebut mencapai 1,1 juta hektar, atau melampaui luas provinsi Banten, yakni 966 ribu hektar.

Sementara itu, di sembilan provinsi tersebut, juga terdapat 46 blok migas dari 245 blok di Indonesia. Luasan 46 blok migas tersebut mencapai 10,2 juta hektar, dari 57 juta hektar luas keseluruhan blok Migas di Indonesia.

Dapat disimpulkan, pilkada yang baru saja digelar adalah sarana dan momentum bukan untuk memilih pasangan pemimpin daerah, melainkan pemilihan calon-calon operator proyek ekstraktif, proyek gusur, tebang dan keruk secara serentak.

Dalam skala provinsi, di 32 provinsi dimana 270 pilkada serentak dalam berbagai level dilakukan, terdapat 196 proyek yang masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Jumlah itu merepresentasikan 98 persen dari total 201 daftar proyek terbaru dari PSN yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 109 Tahun 2020. Jumlah ini belum termasuk proyek-proyek yang potensial menjadi bagian dari daftar 10 program strategis nasional (program) dari PSN.

Setelah ditelusuri lebih jauh, dan dengan memasukkan proyek-proyek yang potensial menjadi bagian dari daftar program, ditemukan bahwa persis di daerah di mana pilkada 2020 digelar, dalam 78 event Pilkada 2020 (Pilgub, PilWakot, Pilgub), terdapat sebanyak 131 proyek yang masuk dalam daftar proyek PSN dan berpotensi menjadi bagian dari daftar program dari PSN. Dari jumlah tersebut, 39 proyek adalah proyek yang masuk dalam daftar proyek PSN, dan 92 proyek yang berpotensi menjadi bagian dari program PSN.

Dari 131 proyek tersebut, setidaknya 56 proyek PLTU Batubara mendominasi dengan total kapasitas yang direncanakan akan dibangkitkan seiring waktu yaitu sebesar 13,615 MW. Menyusul setelah itu adalah proyek smelter sebanyak 16 proyek; lalu kawasan industri atau ekonomi sebanyak 10 proyek; Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) sebanyak setidaknya 7 proyek; 6 proyek instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) yang kemungkinan sebagian besar—jika tidak semua—menggunakan teknologi termal yang akan menimbulkan pencemaran dan peracunan ekosistem serius.

Parlemen mengalami malfungsi menjadi semacam firma konsultan, ayat-ayat, pasal-pasal hingga pengetahuan mengenai penyusunan peraturan perundang-undangan yakni legal drafting menjadi ruang transaksi kepentingan, para anggota parlemen menjadi lobbyist atau para pelobi. Di eropa hingga Amerika Serikat, lobby telah menjadi industri hitam, sebuah studi meta analisis pada 2011 menemukan 50 korporasi terbesar yang paling banyak menggunakan lobby telah menyimpulkan bahwa pengeluaran untuk lobby adalah investasi spektakuler yang berhasil melambungkan keuntungan terutama korporasi ekstraktif, dibidang berbeda wallstreet pada 2016 mencapai rekor menghabiskan 2 miliar dollar untuk mempengaruhi pemilihan presiden 2016.

Dalam kasus yang dekat di Indonesia, lembaga pemeringkatan korporasi, Moody's, mengeluarkan laporan mengenai resiko utang pada 2022 pada tujuh perusahaan batubara terbesar Indonesia sekaligus memberikan penilaian pada rekam jejak hingga kemampuan kreditnya, resiko yang dilaporkan oleh Moody's menjelang jatuh tempo hutang mereka adalah resiko mengenai kapasitas cadangan batubara yang makin menipis dan resiko izin penambangan yang akan kadaluarsa. Moody's menyebut BUMI—yang merupakan induk dari perusahaan tambang batubara Kaltim Prima Coal dan Arutmin memiliki penilaian negatif karena tergerus oleh pembayaran bunga tunai tahunan, selain itu karena rekam jejak profil kredit sebelumnya yang pernah gagal bayar obligasi saat restrukturisasi bersama Berau Coal pada tahun 2017.



Resiko dan buruknya korporasi batubara ini, adalah alasan salah satu utama dibalik pengesahan UU Omnibus Law, Cipta Kerja dan revisi UU Mineral dan Batubara. Operasi bisnis dan politik hitam ini berlangsung dalam bingkai kejahatan korporasi-negara. Seperti telah bisa diperkirakan sebelumnya, salah satu perusahaan batubara anak perusahaan mereka, PT Arutmin Indonesia, sebagai contoh, berhasil mendapatkan perpanjangan dan sejumlah fasilitas lengkap kebijakan yang vital bagi mereka untuk bisa lolos dari lubang krisis ekonomik yang tengah berlangsung.

Korporasi Negara alias Badan usaha milik negara pun beroperasi dengan modus operandi yang sama. Dengan label korporasi milik negara, segala bentuk operasinya (termasuk pola-pola kerja-sama dengan korporasi besar swasta yang lebih sulit diketahui publik) mendapatkan label suci dan sakral, padahal operasinya penuh manipulasi dan memiliki dosis daya rusak yang sama tingginya dengan operasi badan usaha atau korporat swasta. Label korporasi milik negara bahkan menjadi legitimasi mengobrol kekerasan demi dan atas nama negara. Definisi negara dijauhkan dari definisi kepentingan publik. Demi kebaikan negara, publik mesti setia setiap saat untuk dikorbankan, atas nama objek vital negara, perusahaan tambang emas PT Bumi Suksesindo (BSI) melahap infrastruktur ekologis berupa gunung dan ekosistem pesisir tumpang pitu hingga dengan brutal memecah harmoni sosial masyarakat dengan konflik dan kriminalisasi tak berkesudahan.

Operasi kejahatan ini juga ditopang oleh pengerahan kekerasan terbuka yang telah berlangsung jauh lebih lama. Kepolisian sudah turun martabat dari pengayom masyarakat menjadi kontraktor keamanan yang acapkali menakut-nakuti dan mencederai warga negara. Ikatan vital di antara pertambangan dan aparat keamanan, misalnya, sudah terbangun lama. Dalam kasus Freeport di Papua, hubungan gelap namun terang-terangan itu telah lama berjalan, seperti skandal yang tersingkap di tahun 2010, di mana tercatat sebesar 14 juta dolar AS digelontorkan kepada Polri dan TNI sebagai dana-dana yang disebut *'invisible cost'*.

Di bulan September 2020, 30 prajurit asal satuan Yonif Raider 756/WMS diberangkatkan untuk mengisi tiga pos penjagaan tambang emas PT. Freeport Indonesia (PT. FI). Mereka akan disebar ke Pos Borovit, Pos Navaro dan Pos 240, untuk operasi yang disebut sebagai operasi ular piton hijau. Ini belum lagi menyebutkan banyak kasus hubungan gelap di antara perusahaan tambang dan militer/polisi lainnya dalam banyak kasus tambang.

Keterlibatan aparat keamanan negara tidak hanya dalam urusan jasa keamanan. Dalam catatan akhir tahun ini, JATAM menyajikan data sebanyak 16 Purnawirawan polisi dan militer yang terlibat langsung dalam bisnis pertambangan. Melalui operasi patroli siber, aparat keamanan seperti Kepolisian bersama-sama dengan Buzzer pemerintah telah melakukan berbagai tindakan kriminal demi membela rejim perijinan di hadapan sikap kritis warga negara. Kepolisian bersama badan-badan intelejen berbagi tugas dengan buzzer untuk melakukan peretasan, pencurian data-data digital pribadi hingga doxing untuk membongkar semua kritik dan protes atas perilaku rezim oligarki di media sosial. Semua ini bermuara pada masa depan yang suram sekaligus despotik, dimana ideologi ekstraktivisme atau model pembangunan dengan gusur, tebang, keruk dan teror dirayakan.

Pada akhirnya operasi tanding melawan dan memulihkan haruslah dijalankan tidak secara sendiri-sendiri namun berangkat dari sikap yang kokoh akan kepentingan keselamatan bersama jangka panjang, serta imajinasi yang sama akan keadaan sebenarnya yang ada saat ini.

Daftar Isi

Pengantar dan Proyeksi JATAM

Kejahatan Negara-Korporasi, Babak baru pasca politik elektoral oligarkis

Hal 2

Daftar Isi

Bagian I	Tahun 2020, Oligarki Menuai Hasil Ijon Pemilu 2019	Hal 6
Bagian II	Indonesia Tanah Air (Pengerukan) Nikel	Hal 9
Bagian III	Siapa Untung dibalik Mega Proyek Ibu Kota Negara Baru?	Hal 14
Bagian IV	Tambang di Kawasan Resiko Bencana Gempa Bumi	Hal 17
Bagian V	Melawan Rezim Hukum Pertambangan; Upaya-upaya Gugatan JATAM Sepanjang 2020	Hal 19
Bagian VI	Penglihatan, Keyakinan dan Seruan	Hal 30
BOX I	Catatan Konflik Pertambangan Sepanjang 2020	Hal 30
BOX II	Catatan Kriminalisasi Terhadap Warga Korban Tambang Sepanjang 2020	Hal 31
BOX III	Rincian Empat (4) Kasus Kriminalisasi Atas Warga Dan Buruh Pertambangan Terbesar 2020	Hal 32
BOX IV	Pasal-Pasal yang Digunakan Mengkriminalisasi Warga, Aktivitas, Buruh Pertambangan 2014-2020	Hal 34
INFOGRAFIK		Hal 40



Bagian I

Tahun 2020, Oligarki Menuai Hasil Ijon Politik Pemilu 2019

Dalam Catatan Akhir Tahun (catahu) sebelumnya,¹ JATAM dengan lugas telah memroyeksikan beberapa produk kebijakan yang akan lahir dalam waktu dekat, merupakan buah hasil dari praktik ijon politik sumber daya alam yang sangat kental dalam Pemilu 2019 lalu. Kedua produk kebijakan tersebut adalah pengesahan UU No. 3 Tahun 2020 tentang Revisi UU Pertambangan Mineral dan Batubara serta lahirnya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Omnibus Law Cipta Kerja. Proyeksi JATAM ini tentu bukan tanpa alasan. Tampak jelas dalam lingkaran kedua pasangan calon Pilpres 2019 ini, sejumlah nama penting yang terkait dan terlibat dalam bisnis tambang di Indonesia. Sebagian nama-nama ini menempati posisi penting, baik langsung sebagai calon presiden dan wakil presiden maupun sebagai Tim Sukses di Tim Kampanye Nasional atau Badan Pemenangan pasangan calon.

Di kubu Jokowi – Ma'ruf Amin, terdapat nama yang terkait langsung dengan bisnis pertambangan dan energi. Mereka adalah Luhut Binsar Panjaitan, Fachrul Razi, dan Suaidi Marasabessy yang tergabung dalam Tim Bravo 5, serta Hary Tanoesoedibjo, Surya Paloh, Sakti Wahyu Trenggono, Jusuf Kalla, Jusuf Hamka, Andi Syamsuddin Arsyad, Oesman Sapta Oedang, dan Aburizal Bakrie. Sementara di kubu sebelah, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno sendiri merupakan pemain lama dalam sektor tambang dan energi. Selain itu, terdapat Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto, Maher Al Gadrie, Hashim Djojohadikusumo, Sudirman Said, dan Zulkifli Hasan. Masing-masing mereka memiliki bisnis tambang langsung, sejumlah saham, dan peran atau kewenangan saat menjabat sebelumnya dalam memuluskan ekspansi pertambangan melalui pengendalian kebijakan.

Keterkaitan dan keterlibatan langsung dalam bisnis tambang, hingga sumber dana kampanye dari kedua pasangan calon yang sebagiannya sama-sama berasal dari industri tambang menunjukkan betapa Pemilu 2019 sangat kental dengan kepentingan industri tambang. Kepentingan ini terkait dengan upaya memastikan kenyamanan investasi tambang yang sedang berjalan sekaligus membuka investasi-investasi baru, serta menghindar dari upaya penegakan hukum.

Parlemen terpilih dalam Pileg 2019 pun tak jauh beda, wajah-wajah lama yang memiliki rekam jejak tak terpisahkan dengan industri ekstraktif. Komposisi anggota DPR RI Periode 2019-2024 masih diisi oleh mayoritas anggota petahana (yang notabene mengusung dan mendukung RUU Minerba), dan berdasarkan penelusuran Tempo, dipaparkan bahwa "dari 675 anggota yang terpilih itu, sebanyak 262 orang berlatar belakang pengusaha."²

Industri ekstraktif khususnya tambang dan energi, masih akan akan dijadikan sebagai lokomotif kebijakan energi dan ekonomi nasional pada 2020-2024. Rangkaian pidato Joko Widodo setelah ia terpilih, salah satunya adalah pidato kenegaraan kedua di hadapan sidang bersama DPD dan DPR pada Jumat, 16 Agustus 2019, menyinggung tentang rencana hilirisasi batu bara³ yang mengindikasikan bahwa presiden, kabinet dan parlemen masih terus dikendalikan oleh oligarki industri batu bara. Pemerintah mengundang investasi sampai ke kampung-kampung dengan alasan untuk membuka lapangan pekerjaan. Namun, pertanyaannya adalah lapangan pekerjaan untuk siapa? celakanya, ekspansi investasi hingga ke kampung dalam investasi pertambangan, investasi yang sangat berbahaya bagi keselamatan rakyat dan keberlanjutan layanan-fungsi alam.

Panen Buah Revisi UU Minerba dan Omnibus Law Cilaka

Gelagat pemerintah dan parlemen untuk terus mendorong pengesahan revisi UU Minerba dan Omnibus semakin nampak bahkan ketika Negara ini mulai menghadapi kondisi pandemi COVID-19 yang semakin parah sejak Februari 2020 lalu. Di tengah beban krisis warga di tapak-tapak pertambangan yang semakin meningkat akibat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)⁴, di level kebijakan pun ruang gerak industri tambang semakin dilonggarkan. Mulai dari pemberian insentif yang besar kepada perusahaan tambang, hingga deregulasi kebijakan yang akan menghilangkan hambatan bagi industri tambang.

Situasi pandemi COVID- adalah kondisi kahar (*force majeure*) yang bisa digunakan untuk penghentian sementara aktivitas pertambangan karena permintaan masyarakat atau pekerja perusahaan. Dalam UU Minerba, baik naskah yang baru UU No 3 Tahun 2020 maupun yang lalu UU No 4 Tahun 2009, terdapat pasal 113 yang mengatur bahwa jika dalam keadaan kahar, maka aktivitas pertambangan baik dalam bentuk IUP atau IUPK bisa dihentikan sementara dan disampaikan kepada menteri oleh masyarakat termasuk pekerja perusahaan.

Buah pertama yang dipanen oligarki ekstraktif adalah UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan UU Minerba 4/2009. Pembahasan dan pengesahan revisi UU Minerba yang dilakukan di masa pandemi ini tidak berpihak pada warga dan alam serta berpotensi memperdalam krisis yang telah ada di lingkaran tambang.

Salah satu ketentuan yang paling kontroversial yakni terdapatnya ketentuan Wilayah Hukum Pertambangan (WHP) pada Pasal 1 angka 28a yang menyatakan bahwa: "Wilayah Hukum Pertambangan adalah seluruh ruang darat, ruang laut, termasuk ruang dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah yakni kepulauan Indonesia, tanah di bawah perairan, dan landas kontinen." Dari ketentuan ini, artinya tidak ada lagi ruang hidup warga yang selamat dari atau untuk dijadikan wilayah pertambangan dari laut hingga inti bumi. Tidak ada lagi pulau besar atau pulau yang sangat kecil tempat hidup manusia maupun bukan manusia yang aman dari penaklukan bisnis pertambangan mineral dan batu bara.

Jika warga lingkaran tambang melakukan upaya perlawanan terhadap bisnis pertambangan, maka berpotensi besar untuk dikriminalisasi. Kriminalisasi warga penolak tambang adalah upaya mematikan gerakan warga yang mempertahankan ruang hidup dan sumber kehidupannya. Dalam UU Minerba hasil revisi, pasal kriminalisasi yakni pasal 162 dalam UU Minerba yang lama (UU 4/2009) tetap dipertahankan dan ditambah satu ketentuan pidana tambahan seperti perampasan dan pembayaran ganti kerugian dalam UU Minerba hasil revisi (UU 3/2020) yakni pasal 164. Hal tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

Pasal 162: "Setiap orang yang merintang atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)."

Pasal 164: "Selain ketentuan Pasal 162 kepada pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa: a. perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana; b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau c. kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana."

Dimensi inilah dalam perubahan UU Minerba 3/2020 yang diundangkan pada 10 Juni 2020 lalu berpotensi merenggut nyawa dan kehidupan warga lingkaran pertambangan di tengah pandemi COVID-19.

Sejumlah keistimewaan lain pun diberikan kepada korporasi tambang, dimana hak penguasaan lahan diperpanjang dan berpotensi memunculkan masalah baru yakni land banking. Selain itu, perusahaan pemegang Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dapat memperpanjang secara otomatis operasionalnya selama 2 x 10 tahun tanpa melalui penetapan Wilayah Pencadangan Negara (WPN) yang diikuti dengan pelelangan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK). Perusahaan pemegang Izin usaha Pertambangan Khusus (IUPK) pun dapat mengajukan permohonan wilayah penunjang pertambangan di luar konsesi perusahaan itu sendiri.

1. <https://www.jatam.org/catahu-2019-oligarki-tambang-menghancurkan-syarat-syarat-keselamatan-rakyat-dan-infrastruktur-ekologis/>

2. Tempo, Edisi 2 Oktober 2019

3. Anastasia Arvinanty, "Disinggung Jokowi, Apa Kabar Proyek DME Batu Bara?", CNBC, 16 Agustus 2019 diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190816124559-4-92499/disinggung-jokowi-apa-kabarproyek-dmebatu-bara>

4. <https://www.jatam.org/sudah-pandemi-tertipa-tambang-2/>

Selain korporasi, DPR RI juga memberikan karpet merah melalui revisi UU Pertambangan Mineral dan Batubara untuk para pejabat pemberi izin usaha pertambangan. Pasal 165 pada UU Minerba sebelumnya (UU 4/2009) yang mengatur tentang pidana penjara dan denda bagi setiap orang yang mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang menyalahgunakan kekuasaan dan bertentangan dengan undang-undang justru dihapus.

Selanjutnya, perusahaan pertambangan yang terintegrasi dengan unit-unit pengolahan seperti smelter dan PLTU Batubara pun mendapatkan izin lebih lama yakni selama 30 tahun, dan dapat diperpanjang tiap 10 tahun hingga habis umur tambang, sebagaimana tercantum dalam pasal 47 UU 3 /2020.

Buah yang dipanen selanjutnya, masih senada dengan revisi UU Minerba, adalah pengesahan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Omnibuslaw Cipta Kerja. JATAM menyoroti tiga poin utama dalam UU Ciptaker ini. Pertama adalah pasal 38 yang menyisipkan pasal 128A pada UU Minerba terkait pemberlakuan royalti sebesar 0 persen bagi perusahaan tambang yang terintegrasi dengan unit-unit pengolahan. Tentu saja pemberlakuan royalti sebesar 0 persen ini melengkapi insentif yang sebelumnya sudah ada di revisi UU Minerba, yakni pemberlakuan izin seumur tambang.

Sorotan JATAM yang kedua adalah pemberian kemudahan bagi Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagaimana diatur dalam pasal 173 UU 11/2020, dimana proses pengadaan lahan dalam PSN dapat dilakukan oleh badan usaha jika pemerintah tidak dapat melakukannya. Pengadaan tanah ini kemudian bersifat wajib bagi siapapun warga negara Indonesia untuk menyerahkan kepemilikannya apabila lokasi tersebut diperuntukkan bagi PSN.

UU Cipta Kerja telah memberikan kewenangan yang begitu besar kepada badan usaha, baik milik negara maupun swasta. Mereka memiliki hak yang dilindungi oleh UU dalam penguasaannya terhadap tanah rakyat demi kelangsungan proyek. Mayoritas dari PSN ini adalah proyek yang berkaitan dengan hilirisasi berupa industri pengolahan dan pemurnian, mulai dari proyek gasifikasi batu bara hingga proyek 20 smelter yang sepenuhnya didukung pengusulannya oleh Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan.

Ketiga, sorotan JATAM dalam UU Ciptaker ini adalah adanya upaya pemutihan pelanggaran kawasan hutan, yang mana pada sebelumnya sanksi pelanggaran kawasan hutan adalah pidana. Namun UU Ciptaker telah merubah dan menambah pasal-pasal dalam UU 18/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Kawasan Hutan, sehingga memberikan pemutihan atas pelanggaran penambangan di kawasan hutan.

Pasal 17 UU 18/2013 menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan penambangan, mengangkut, menerima, menjual, menguasai, membeli, memasarkan, dan mengolah tanpa perizinan berusaha dalam kawasan hutan. Atas pelanggaran ini, perseorangan dan korporasi dikenai sanksi pidana 10 tahun dan denda paling sedikit 1,5 miliar rupiah, paling banyak 5 miliar rupiah. Korporasi dipidana maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit 20 miliar rupiah, paling banyak 50 miliar rupiah.

Namun, terdapat penambahan pasal ketentuan peralihan yang memberikan peluang pemutihan pada korporasi dan perseorangan. UU Ciptaker menambahkan Pasal 110A dalam UU No. 18 Tahun 2013 yang mengatur setiap orang yang melakukan kegiatan usaha yang telah terbangun dan memiliki perizinan berusaha di dalam kawasan hutan sebelum berlakunya UU ini, tetapi belum memenuhi persyaratan sesuai ketentuan di bidang kehutanan, wajib menyelesaikan dalam waktu maksimal 3 tahun. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi maka hanya dikenai sanksi administratif saja, tanpa adanya sanksi pidana.

Implikasinya, pemberlakuan pasal ini bisa saja tidak terbatas pada kegiatan perkebunan di kawasan hutan, tetapi juga untuk kegiatan pertambangan ilegal di kawasan hutan yang tidak mengantongi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). Ketentuan ini juga diberlakukan tidak hanya untuk perizinan yang terbit sebelum berlakunya UU Penataan Ruang, tapi juga untuk kegiatan usaha yang telah ada di kawasan hutan tetapi namun tidak memenuhi syarat perizinan bidang kehutanan. Bahkan tidak ada sanksi pidana bagi mereka yang melanggar, seolah-olah jika sudah membayar denda administratif, maka kegiatan di dalam kawasan hutan yang tidak memenuhi ketentuan dapat terus berjalan.



Bagian II

Indonesia Tanah Air (Pengerukan) Nikel

Rencana Ekstraktivisme Hijau

Permintaan utama dari gerakan iklim adalah beralih 100% energi terbarukan, tetapi seruan ini di Indonesia bertambah diksinya dengan kosakata 'baru' dalam slogan energi baru dan terbarukan, terminologi energi baru merujuk dan dibajak diantaranya oleh energi nuklir dan geothermal (*penambangan panas bumi*) sementara energi terbarukan seperti banyak dicontohkan adalah rangkaian proyek raksasa turbin angin, panel surya hingga baterai untuk kendaraan listrik.

Keseluruhannya dapat menghasilkan gelombang baru 'ekstraktivisme hijau' melalui meroketnya penambangan panas bumi, litium, nikel dan kobalt sebagai bahan baku utamanya yang semuanya hanya mereproduksi dinamika dan praktik sama yang menyebabkan krisis iklim. Terdapat rekam jejak pelanggaran hak asasi manusia yang dapat terjadi dengan ekstraksi pada 'mineral transisi' yang ingin menggantikan energi fosil ini.

Di Indonesia, seperti kebanyakan label yang disematkan di banyak negara lain secara global, semua agenda ini dibungkus sebagai bagian dari agenda mendorong ekonomi karbon rendah (*low carbon economy*) dan ekonomi hijau (*green economy*) sementara secara bersamaan agenda transisi dari energi fosil dan batubara menuju energi baru terbarukan yang didorong tidak membicarakan krisis yang dialami oleh rakyat setempat, terutama rakyat yang berada di lingkaran wilayah pengerukan dan miskin solidaritas dan sama seperti agenda energi fosil, agenda transisi ini juga mengabaikan hak veto rakyat di wilayah pengerukan, kembali mengidap rasisme dan fasisme yang serupa yang di Indonesia genderangnya diresmikan oleh Presiden Jokowi yang menerbitkan Perpres No 55/2019 Tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.

Kebijakan dan Kado Pendorong Pembongkaran Nikel

Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang mobil listrik atau Perpres No. 55/2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) Untuk Transportasi Jalan pada 12 Agustus 2019. Lahirnya perpres ini mendorong ekspansi serta produksi industri nikel karena nikel adalah salah satu komponen utama untuk memproduksi baterai. Perpres mobil listrik ini menghadihkan insentif fiskal dan non fiskal bagi para pelaku industri mobil listrik, tentunya termasuk industri nikel.

Insentif fiskal yang diberikan kepada industri antara lain adalah insentif bea masuk atas importasi Kendaraan Bermotor Listrik (KBL) Berbasis Baterai, pajak penjualan atas barang mewah, pembebasan atau pengurangan pajak pusat dan daerah, insentif pembiayaan ekspor, insentif fiskal untuk kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi teknologi serta vokasi industri komponen KBL Berbasis Baterai, dan lain sebagainya.

Sementara itu, insentif non-fiskal yang diberikan adalah pengecualian dari pembatasan penggunaan jalan tertentu, pelimpahan hak produksi atas teknologi terkait KBL Berbasis Baterai (BB) yang lisensi patennya telah dipegang oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, dan pembinaan keamanan dan/atau pengamanan kegiatan operasional sektor industri guna keberlangsungan atau kelancaran kegiatan logistik dan/atau produksi bagi perusahaan industri tertentu yang merupakan objek vital nasional.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga melengkapi Perpres 55/2019 dengan memberikan empat bentuk insentif kepada perbankan guna mendorong dan mempermudah jalannya industri hulu kendaraan listrik.⁵ Pada 1 September 2020, OJK menawarkan insentif mereka melalui surat kepada direksi Bank Umum Konvensional. Insentif-insentifnya adalah penyediaan dana kepada para peminjam untuk pembelian KBL BB dan pengembangan industri hulu, tidak ada Batas Maksimum Pemberian Kredit dalam hal dijamin oleh lembaga keuangan penjaminan atau asuransi BUMN dan BUMD untuk penyediaan dana yang disebut sebelumnya karena dianggap sebagai program pemerintah, kualitas kredit dengan pagu hingga Rp 5 miliar berdasarkan ketepatan pembayarannya pokok atau bunga, dan kredit individu atau badan usaha UMK bisa mendapatkan bobot risiko sebesar 75 persen dalam perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)-bobot risiko ini terbilang rendah.⁶

Nikel dalam Baterai Kendaraan Listrik dan Energi

Nikel berkontribusi besar pada revolusi kapitalis kendaraan listrik, penggunaan nikel untuk baterai sebelum digunakan sebagai baterai kendaraan listrik telah berlangsung sejak 1980-an. Penggunaan paling sering pada masa itu adalah dalam nikel kadmium (NiCd) dan baterai isi ulang nikel metal hidrida (NiMH) untuk perangkat elektronik dan kamera digital. Pada 1990-an, berkembang lagi penggunaan baterai yang juga biasa disebut li-ion untuk kamera perekam, ponsel pintar, laptop hingga penggunaan yang signifikan untuk baterai kendaraan listrik pada Toyota Prius generasi pertama pada 1997.

Toyota Prius menggunakan jenis baterai *nickel metal hydride* (Ni-MH) *cylindrical* meskipun saat itu jenis ini memiliki ukuran yang memakan ruang bagasi dan kabin yang terlalu banyak.⁷ Puluhan tahun sebelumnya, konsep mobil listrik sudah ada yakni pada abad ke-18. Ilmuwan-ilmuwan dari Hungaria, Belanda dan Amerika mulai fokus dengan konsep kendaraan bertenaga baterai dan menciptakan beberapa mobil listrik skala kecil. Pada 1832, seorang pria asal Inggris bernama Robert Anderson mengembangkan sebuah mobil roda tiga menggunakan baterai listrik. Temuan Anderson ini dianggap sebagai mobil listrik pertama di dunia.

Di Indonesia sendiri, pengembangan mobil listrik sudah di mulai sejak 2012, pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan diprakarsai oleh Dahlan Iskan selaku Menteri BUMN. Dahlan Iskan kemudian meminta Ricky Elson, seorang pemuda Indonesia yang ahli di bidang motor listrik, untuk mengembangkan mobil listrik buatan Indonesia.⁸ Hasil kerjanya menghasilkan mobil listrik bernama Selo yang dipamerkan saat KTT APEC di Bali pada tahun 2013. Selain Selo juga berhasil dibuat mobil Tucuxi. Ricky Elson dianggap sebagai Pelopor Mobil Listrik Nasional.

Penggunaan nikel dalam baterai adalah membantu menghasilkan kepadatan energi lebih tinggi dan kapasitas penyimpanan lebih besar dengan biaya lebih rendah. Kemajuan lebih lanjut dalam teknologi baterai yang mengandung nikel dianggap siap untuk meningkatkan peran dalam sistem penyimpanan energi, membantu membuat biaya setiap kWh penyimpanan baterai lebih kompetitif. Hal ini membuat produksi energi dari sumber energi terbarukan yang terputus-putus seperti angin dan matahari menggantikan bahan bakar fosil.⁹

Kini dua jenis baterai yang paling sering digunakan *Nickel Cobalt Aluminium* (NCA) dan *Nickel Manganese Cobalt* (NMC) masing-masing menggunakan 30%-80% nikel, sebagian besar baterai Li-Ion sekarang mengandalkan nikel. Teknologi baterai baru yang mengandung nikel juga berperan dalam sistem penyimpanan energi yang terkait dengan sumber energi terbarukan. Turbin angin dan panel surya menghasilkan listrik saat angin atau matahari tersedia; teknologi baterai modern memungkinkan energi ini disimpan untuk digunakan jika diperlukan.¹⁰

Di Indonesia, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengungkapkan rencana investasi untuk produksi kendaraan berteknologi listrik di Indonesia mencapai Rp55 triliun dan dikatakan bakal mengucur mulai 2020 hingga lima tahun ke depan. Investasi ini hanya pada area produksi kendaraan seperti motor listrik dan mobil listrik, belum termasuk investasi baterai yang meliputi bahan baku dan produksi sel baterai atau infrastruktur.¹¹

Selain itu, untuk memenuhi target sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 79/2004 Tentang Kebijakan Energi Nasional, bauran energi terbarukan ditargetkan mencapai 23% pada 2025, pemerintah juga bersandar pada proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB). Saat ini, PLTB skala besar sudah terpasang sekitar 135 MW; PLTB Sidrap di Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan sebesar 75 MW dan PLTB Tolo 1 Janeponto di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan sebesar 60 MW.¹²

Dalam laporan Wood Mackenzie, penambahan kapasitas tenaga angin global diperkirakan mencapai rerata tahunan 77 Gigawatt dari 2020-2029. Adapun kapasitas listrik tenaga angin global dari akhir tahun lalu hingga nanti akhir 2029 akan bertumbuh 112%. Data-data ini menunjukkan pembongkaran nikel akan semakin membesar dan menciptakan resiko atas laju perusahaan lingkungan hidup dan pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia yang memiliki kandungan nikel untuk dikeruk.

Pulau-pulau kecil yang Dikorbankan Untuk Nikel

Tidak ada pulau yang terlalu besar ataupun kecil untuk dirusak, bahkan pulau dengan ukuran 1,71 km² seperti Pulau Gei telah hancur akibat penambangan nikel. Kepulauan Indonesia terus menerus menjadi teritori yang ramah terhadap industri ekstraktif – industri yang menggerus keselamatan warga dan alam. Pulau-pulau kecil, terutama di Indonesia Timur, telah menjadi saksi keganasan industri ekstraktif dan mengusir kehidupan di pulau-pulau tersebut.

Berdasarkan himpunan divisi basis data dan GIS JATAM, terdapat 55 pulau kecil yang telah dikaveling pertambangan dan jenis tambang yang paling banyak adalah nikel, yakni berada di 29 pulau. Penambangan nikel bukan sesuatu yang baru di Indonesia, hanya saja kebutuhan nikel dunia meningkat seiring dengan kebutuhan terhadap baterai karena nikel adalah salah satu komponennya. Beberapa gambaran pulau kecil yang telah hancur akibat pertambangan nikel dapat dilihat di Pulau Kawe & Pulau Gag, di Papua Barat dan Pulau Gebe, Maluku Utara.

PT Kawei Mining mengeksplorasi Pulau Kawei pada 2006. Sejak eksplorasi, korporasi ini sudah mengobrak-abrik pulau kecil yang berada di Raja Ampat. Penggusuran hutan dan pengeboran di tubuh pulau dilakukan oleh Kawei Mining dan kemudian disusul dengan diberikannya izin Usaha Pertambangan Daerah Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan dari Gubernur Papua Barat Abraham Octavianus Atururi. Kawei Mining telah mengeruk 100 ribu ton nikel, yang selanjutnya harus berhenti karena ada konflik dengan PT Anugrah Surya Indotama. Konflik keduanya akibat izin yang silang sengkaret lalu dibawa ke pengadilan.¹³

5. <https://otomotif.kompas.com/read/2020/09/05/070200015/ijk-berikan-insentif-buat-industri-hulu-kendaraan->

6. <https://otomotif.kompas.com/read/2020/09/05/070200015/ijk-berikan-insentif-buat-industri-hulu-kendaraan->

7. <https://otomotif.gridoto.com/read/231133056/evolusi-baterai-toyota-prius-empat-generasi-lima-evolusi-baterai>

8. <https://www.beritabak.id/read/editorial/slug=teknologi&puslug=1560522839481-mengenal-mobil-listrik-dan-kemunculannya-di-dunia>

9. <https://nickelinstitute.org/about-nickel/nickel-in-batteries/>

10. <https://nickelinstitute.org/about-nickel/nickel-in-batteries/>

11. <https://www.cnindonesia.com/teknologi/20200729093350-384-530049/investasi-produksi-kendaraan-listrik-di-ri-capai-rp55-t>

12. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200331/44/1220228/pengembangan-pembangkit-listrik-tenaga-bayu-massif-tetapi-tidak-di-indonesia->

13. <https://investigasi.tempo.co/295/pulau-pulau-yang-terancam>

Masih di kawasan Raja Ampat, terdapat pulau kecil bernama Pulau Gag yang jaraknya 50 km dari barat daya Pulau Kawe. Pulau ini tidak luput dari perambahan nikel di bawah PT Gag Nikel yang merupakan anak perusahaan PT Antam. Saat ini, ancaman berupa rusaknya terumbu karang, penebangan hutan dalam skala besar, pencemaran limbah tambang ke perairan Raja Ampat, hilangnya sumber-sumber air di tubuh pulau-pulau kecil, serta lenyapnya ruang hidup warga sedang menerpa di kawasan Raja Ampat.

Pulau Gebe adalah pulau kecil yang sesak dengan konsesi pertambangan ini telah dieksploitasi sejak 1979 dengan PT Aneka Tambang (Antam) sebagai pionirnya. PT Antam mengambil alih sebagian besar kebun warga yang telah digarap untuk dikeruk nikel yang terkandung di dalam tanahnya. Walaupun Antam telah berhenti beroperasi pada 2004, tapi perusahaan-perusahaan lainnya berdatangan untuk melanjutkan eksploitasi Pulau Gebe. Saat ini, terdapat 12 IUP di Pulau Gebe dengan total luas IUP 8.550 hektar dari luasan pulau 11.160 hektar (80% pulau telah dikuasai tambang).¹⁴ Akibatnya, terjadi krisis sumber air bersih karena sumber-sumber air permukaan hilang dan warga harus membeli air bersih. Kebun kopra, pala, sagu, dan cengekheh menurun drastis karena telah berubah menjadi kebun nikel. Pesisir dan perairan Gebe berwarna kuning akibat sedimentasi dan limbah yang dibuang ke laut.

Daya Rusak Industri Nikel

Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) dan Indonesia Weda Industrial Park (IWIP) adalah dua kompleks industri pertambangan yang berisikan beberapa pabrik pengolahan tambang. IMIP berada di Morowali, Sulawesi Tengah, dan awalnya seluas 1.135,12 hektar, tapi baru-baru ini mereka mengajukan perluasan wilayah menjadi 2.000 hektar. IWIP berada di wilayah Weda, Pulau Halmahera, Maluku Utara dengan luas 2.000 hektar. Terdapat 6 klaster di dalam kompleks industri ini.

Nama-nama perusahaan di dalam kompleks IMIP antara lain adalah PT Sulawesi Mining Investment, PT Indonesia Guang Ching Nickel and Stainless-Steel Industry, PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel, Indonesia Ruipu Nickel and Chrome Alloy, Bintang Delapan Terminal, Tsingshan Steel Indonesia, dan QMB New Energy Materials. Kompleks IMIP diisi oleh 16 penyewa (*tenants*) dengan rincian 8 pabrik smelter nikel, 6 pabrik baja stainless-steel, dan 2 pabrik bahan penolong/kimia.

Untuk IWIP, terdapat 6 klaster yang mengisi kompleksnya, yakni smelter ferrochrome, pabrik kokas, pabrik bes karbon, pabrik stainless-steel, pabrik hidrometalurgi, pabrik ferronickel. Daya rusak akibat pengalihfungsian lahan secara besar-besaran ini antara lain adalah:

- ☐ Pengalihan Sungai Ake Sake sepanjang 3.010 m.
- ☐ Penggunaan air terbesar atau rakus air untuk pabrik hidrometalurgi.
- ☐ Tempat penimbunan bijih dan limbah sementara dari PLTU/ temporary waste stockpile yang menyebabkan air limpasan tercemar.
- ☐ Air limbah industri mengandung logam berat, partikel tersuspensi, zat asam, fenol, sulfide, dan amoniak.
- ☐ Relokasi jalan trans Halmahera 7,5 KM (Sudah)
- ☐ Hilangnya kawasan perikanan Tanjung Uli dan Teluk Gemaf, rusaknya kualitas air laut Teluk Weda dan biota lautnya.
- ☐ Privatisasi air sungai Kobe sebagai sumber air bersih IWIP dan pekerjaannya sebanyak 9.080 orang dan 13.000 orang di siang hari.
- ☐ Berada di patahan gempa Sula-Sorong Halmahera terakhir tahun 1990 kurang lebih 5 SR dan sering di Kepulauan Maluku.

- ☐ Menghancurkan produksi dan ekonomi warga: kelapa, kopra, coklat, cengekheh, pisang, singkong, ubi jalar dan pala.
- ☐ 4 DAS terdampak: Das Sake, Kobe, Woska, dan Tjeju.
- ☐ Penetapan wakil masyarakat dalam komisi amdal 22 mei 2018 hanya 8 orang, konsultasi pun hanya kepada 35 orang.
- ☐ Mangrove dan pesisirnya: menggusur hutan mangrove di pesisir panjang Tanjung Ulie, Desa Lelief Sawai, Kecamatan Weda Tengah, Halteng. Dan di sekitar Ake Sake desa Gemaf.
- ☐ Merampas tanah masyarakat Adat (ruang hidup warga Tobelo Dalam). Perusahaan adalah sedang membangun infrastruktur jalan dan sudah sampai di Ake Jira. Wilayah Tobelo Dalam meliputi Ma, Kokarebok, Folajawa, Komao, Ngoti-Ngotiri, Sakaulen, Namo, Talen, Ngongondoro, Susu Buru, Kokudoti, Sigi-Sigi, Mein, Tofu Blewen, serta Lapan. Wilayah hidup Tobelo Dalam (masuk ke dalam wilayah pertambangan nikel).

Rencana Pembuangan Limbah Tambang dari Smelter Nikel ke Laut Dalam

Pada awal 2020, beberapa perusahaan pengolah tambang nikel atau smelter bersama dengan pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan mengadakan pertemuan untuk meminta rekomendasi pemanfaatan. Pertemuan ini terbatas antara pemerintah dengan perusahaan-perusahaan yang mengajukan rencana untuk membuang limbah mereka ke laut dalam atau dikenal dengan istilah Deep Sea Tailing Placement. PT QMB New Energy Material, PT Sulawesi Cahaya Mineral, dan PT Huayue Nickel Cobalt berencana membuang limbah di laut Morowali. Sementara PT Trimegah Bangun Persada, anak perusahaan PT Harita Grup, akan membuang limbah di Kepulauan Obi, Maluku Utara dan telah memiliki izin lokasi perairan yang diberikan oleh Gubernur Maluku Utara (No SK 502/01/DPMPSTSP/VII/2019).

Rencana ini mendapat penolakan keras dari warga di dua wilayah yang akan terdampak oleh pembuangan. Pada awal dan tengah 2020, sempat ada protes di DKI Jakarta, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara sebagai usaha untuk menggagalkan rencana pembuangan limbah. PT Hua Pioneer Indonesia membatalkan permintaan izin pembuangan limbah ke laut pada Oktober lalu karena tidak ada alokasi ruang untuk pembuangan limbah pertambangan di Peraturan Daerah Sulawesi Tengah tentang RZWP3K No 10 Tahun 2017.

Namun, meskipun Hua Pioneer membatalkan rencana mereka, pemerintah masih memiliki sejumlah peraturan yang membuka peluang untuk tetap membuang limbah tambang ke laut, di antaranya adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut dan Permen KLHK No P.12/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2018 tentang persyaratan dan tata cara dumping (pembuangan) limbah ke laut. Peraturan-peraturan ini di antaranya berisikan persyaratan pembuangan limbah ke laut.

Sebelumnya, perusahaan yang pernah menggunakan sistem pembuangan limbah tambang yang seperti ini dengan nama Submarine Tailing Disposal (STD)- adalah PT Newmont Minahasa Raya di Teluk Buyat, Sulawesi Utara. PT NMR beroperasi sejak 1996 dan membuang limbah yang berupa merkuri, sianida, dan arsenik ke perairan Teluk Buyat. Akibatnya, warga menanggung ongkos di balik operasi pertambangan PT NMR, salah satunya berdampak ke kesehatan warga. Tailing PT NMR mengendap dan mencemari perairan Teluk Buyat beserta makhluk-makhluk yang berada di perairan seperti ikan. Kemudian, ikan-ikan ini dikonsumsi oleh warga Teluk Buyat, mereka mengonsumsi makanan yang beracun dan menyebabkan beragam penyakit; salah satu yang paling berbahaya adalah Minamata.



Bagian III

Siapa Untung di balik

Mega Proyek Ibu Kota Negara Baru?

JATAM menemukan mega proyek ibu kota negara (IKN) baru akan memicu jebakan ekstraktivisme yang lebih dalam lagi di Indonesia. Pertambangan sebagai industri yang mengancam keselamatan rakyat dan keberlanjutan layanan & fungsi alam akan semakin masif dan meluas untuk memenuhi kebutuhan material dan energi mega proyek ini.

Terungkap sejumlah nama politisi nasional dan lokal yang diduga kuat akan mendapat keuntungan dari ide mega proyek Presiden Joko Widodo untuk memindahkan ibu kota. Jokowi melontarkan ide tersebut pada 29 April 2019 menjelang sidang sengketa pemilihan presiden (pilpres) di Mahkamah Konstitusi (MK), hanya berselang 12 hari setelah pencoblosan pemilu presiden pada 17 April 2019. Nama-nama politisi yang terungkap terkait secara langsung ataupun tidak dengan penguasa lahan di wilayah calon IKN di Kalimantan Timur.

Berikut beberapa temuan dan perkembangan mengenai rencana pembangunan IKN beserta daya rusaknya:

- ❑ Luasan rencana mega proyek awalnya seluas 180 ribu hektar (Agustus 2019), lalu berubah menjadi 256 ribu hektar (Desember 2019). Luasan rencana wilayah IKN ini setara dengan enam kali luas Provinsi DKI Jakarta; IKN akan mencaplok atau mengambil lahan dari Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara menjadi wilayah administratif sendiri dan otonom.
- ❑ Dari temuan berdasarkan luas proyek skenario awal IKN, yakni 180.965 hektar, bukanlah ruang kosong. Di areal ini terdapat 162 konsesi pertambangan, kehutanan, sawit, PLTU batu bara hingga properti. Sebanyak 158 dari 162 konsesi ini adalah konsesi batu bara yang masih menyisakan 94 lubang tambang menganga tanpa ada upaya pemulihan dari negara dan korporasi.
- ❑ Nama-nama tenar dalam bentang politik Indonesia ada di balik kepemilikan konsesi perusahaan tersebut. Terdapat nama Sukanto Tanoto, Hashim Djojohadikusumo (adik dari Prabowo Subianto), Rhea Herwindo (anak Setya Novanto), dan Lim Hariyanto & Rita Indriawati (skandal pelarian pajak dalam dokumen ICJ dan bisnis Yayasan Keluarga Besar Polri Brata Bhakti juga muncul dalam daftar kepemilikan saham. Ada juga Thomas Aquinas Muliatna Djiwandono (bendahara Partai Gerindra dan keponakan Prabowo Subianto) juga Yusril Ihza Mahendra serta masih banyak nama lainnya.

- ❑ 10 konsesi perkebunan di atas kawasan IKN yakni 8 berada di lingkaran kedua dan ketiga yakni di Kecamatan Samboja dan Muara Jawa serta sisanya di Kecamatan Sepaku. Konsesi terbesar adalah PT Perkebunan Kaltim Utama I seluas sekitar 17.000 hektar yang penguasaannya terhubung dengan keluarga Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi di kabinet Jilid dua Jokowi-Amin.
- ❑ Pemenuhan kebutuhan energi IKN yang diperkirakan 1,5 GW ini memberi ruang dan alasan untuk membangun industri energi kotor (PLTU batu bara) lebih besar di Kalimantan Timur. Terdapat 2 PLTU batu bara di dekat Balikpapan dan Samarinda, tidak jauh dari lokasi IKN. Di Kalimantan, terdapat tujuh rencana pembangunan PLTU batu bara yakni Kalselteng 3, Kalselteng 4, Kalselteng 5, Kaltim 3, Kaltim 5, dan Kaltim 6 dengan kapasitas masing-masing 200 MW juga Kaltimra sebesar 400 MW. Sementara itu, untuk kebutuhan pasokan listrik IKN dibutuhkan pasokan listrik sebesar 1.555 megawatt untuk kebutuhan 1,5 juta penduduk baru. Dengan target penyelesaian proyek pada 2024, maka pilihan tercepatnya adalah bersandar pada energi fosil yang salah satunya adalah energi kotor batu bara, penyebab masalah yang sama dengan polusi di DKI Jakarta.
- ❑ Lebih dari 16 ribu hektar ekosistem mangrove terancam hilang akibat rencana pembangunan IKN. Ekosistem mangrove merupakan tutupan lahan yang tepat saat ini, karena dari hasil kajian kami, sepanjang pesisir teluk memiliki Indeks Bahaya Banjir dan Indeks Kerentanan Banjir yang tinggi dan berbahaya jika dilakukan konversi untuk pemukiman bahkan kawasan industri.
- ❑ Masyarakat asli Kabupaten Penajam Paser Utara seperti Suku Balik yang berada di lingkaran satu terancam digusur. Terdapat 150 keluarga Suku Balik yang tinggal di Kelurahan Pemaluan dan sisanya tersebar di beberapa desa tetangga lainnya.
- ❑ Peluang tukar guling lahan dan pemutihan terhadap dosa korporasi pemilik 162 konsesi pertambangan, perkebunan, izin kehutanan hingga PLTU batu bara yang berada di atas lanskap rencana mega proyek IKN. Potensi pemutihan dosa dan tukar guling itu di antaranya melalui tukar guling kawasan hutan, areal-areal yang telah dibebani izinan tukar guling terhadap areal-areal yang telah dibebani hak milik atas tanah yang semuanya memiliki peluang korupsi.

Lebih lengkapnya dapat membaca laporan yang diterbitkan JATAM bersama Koalisi yakni Trend Asia, WALHI, Forest Watch Indonesia, POKJA 30 Samarinda dan POKJA Pesisir dan Nelayan Kaltim - <https://www.jatam.org/ibu-kota-negara-baru-untuk-siapa-publik-atau-elit/>



Pandemi Tidak Surutkan Ambisi Mega Proyek Ibu Kota Baru

- ❑ Beberapa proyek IKN tertunda karena pandemi, namun ambisi tidak surut. Pemerintah masih memaksakan pembangunan IKN; Presiden Jokowi tetap mengajukan RUU Ibu Kota Baru dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2021 dengan rencana menggunakan skema Omnibus Law.
- ❑ Beberapa aspek penting diselundupkan melalui Omnibus Law Cipta Kerja. Salah satunya adalah untuk menyiasati aspek pembiayaan atau investasi melalui dipaksakannya pembentukan dan pembiayaan awal bagi *Sovereign Wealth Fund* (SWF) atau Lembaga Pengelola Investasi (LPI). LPI merupakan lembaga pengumpul investasi, melalui Pasal 170 ayat (2) disebutkan, modal awal LPI ditetapkan paling sedikit Rp 15 triliun berupa dana tunai, tapi pada akhirnya disuntik Rp 84 Miliar. Di dalam RUU Cipta Kerja, LPI masuk pada bab mengenai Investasi Pemerintah Pusat dan Kemudahan Proyek Strategis Nasional.
- ❑ LPI atau SWF ini nantinya terdiri dari dewan pengawas dan dewan direktur. Dewan pengawas terdiri dari menteri keuangan sebagai ketua merangkap anggota, menteri BUMN sebagai anggota dan tiga anggota yang berasal dari unsur profesional, inilah potensi ladang bagi-jahat proyek termasuk juga pembagian jatah bisnis dan politik dalam struktur Badan Otorita yang akan mengelola secara administratif pemerintahan otonom nantinya. Sebelumnya, dalam perumusan konsep terdapat sejumlah firma konsultan asing menjadi penanggung proyek mulai dari McKinsey, Nikken Sekkei dari Jepang dan Aecom dari Amerika Serikat.
- ❑ Presiden Jokowi telah menunjuk dan mengajak Muhammad Bin Zayd (Abu Dhabi-UEA), Masayoshi Son (SoftBank-Jepang) dan Tony Blair (*Institute for Global Change*) sebagai *Steering Committee*. Perannya mereka mirip broker global proyek IKN di Indonesia, terutama Muhammad Bin Zayd karena dana paling besar berasal dari UEA. Dari nilai valuasi SWF, ia diduga bisa ambil untung bukan hanya investasi dari dirinya sendiri namun juga dari investor lain yang bergabung seperti *United States International Development Finance Corporation* dan *The Japan Bank for International Corporations* (JBIC). Auditnya tidak dilakukan lembaga negara tapi auditor swasta, ada ruang mega korupsi disana.

Bagian IV

Tambang di Kawasan

Resiko Bencana Gempa Bumi

JATAM Mencatat terdapat 104 konsesi pertambangan mineral dan batu bara di seluruh Indonesia yang berada di Kawasan beresiko tinggi gempa dengan luas 1,6 juta hektar atau setara dengan setengah luas Belgia atau 3,2 juta hektar dan 11 PLTU batu bara yang kesemuanya, dengan rincian sebagai berikut:

- 49 perusahaan pertambangan di Pulau Sumatera dengan jumlah luasan **533.098 hektar**.
- 9 perusahaan pertambangan di Pulau Jawa seluas **45.756,12 hektar**.
- 4 perusahaan pertambangan di Kepulauan Bali dan Nusa Tenggara Barat & Timur (Banusrama) seluas **143.660 hektar**.
- 21 perusahaan pertambangan di Kepulauan Maluku seluas **226.001,67 hektar**.
- 4 perusahaan pertambangan di Papua seluas **243.695 hektar**.
- 23 perusahaan pertambangan di Kepulauan Sulawesi seluas **321.970,058 hektar**.

Merujuk pada UU Penanggulangan Bencana No 24 Tahun 2007, maka kelalaian melakukan pembangunan berisiko tinggi, yang tidak dilengkapi dengan analisis risiko bencana dapat diberi sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) yang mengakibatkan terjadinya bencana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun atau paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)

Berikut catatan dan temuan JATAM mengenai Perusahaan tambang dengan luasan terbesar dan mendapat penolakan yang berada di kawasan resiko bencana gempa bumi, antara lain adalah:

- 1 **Agincourt Resources**
yang menambang beserta mineral pengikutnya dengan luas 130.252 hektar terletak di Tapanuli Utara, Selatan dan Mandailing Natal
- 2 **Sinar Indah Persada**
yang akan menambang nikel di Kerom, Papua seluas 100.000 hektar
- 3 **Kumamba Mining**
yang akan menambang di Sarmi, Jayapura dengan komoditi Pasir besi, seluas 98.805 ha
- 4 **Citra Palu Mineral**
yang akan menambang emas di Parigimoutong, Toli-Toli, Donggala, Kota Palu, dan Sigi dengan luas 85.180 hektar



- 5 **Vale Indonesia Tbk,**
Yang akan menambang Luwu Timur, Sulsel dengan luas 70.556 hektar yang akan menambang komoditas Nikel
- 6 **J RESOURCES**
Bolaang Mongondow, akan menambang di Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara dengan luas 58.150 hektar dan akan menambang komoditas emas
- 7 **Kumamba Mining**
Yang akan menambang di Sarmi, Jayapura dengan komoditi Pasir besi, seluas 98.805 ha
- 8 **MERIDIEN INTI ENERGY (3 BLOK KONSESI)**
Akan menambang di Sumba Barat Daya dengan luas 25.050 hektar yang akan menambang komoditas emas
- 9 **Gorontalo Minerals**
Akan menambang di Bonebolango, Provinsi Gorontalo dengan luas 24.995 hektar dan akan me ngeruk komoditas emas
- 10 **Indotan Sumbawa**
Barat, yang memiliki luas penambangan 24.772 hektar, berlokasi di Sumbawa Barat dengan komoditas Emas
- 11 **PT. Trio Kencana**
Akan menambang emas di Kabupaten Toli-toli, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan luasan 15.725 hektar
- 12 **PT Dairi Prima Mineral**
Akan menambang Bijih Seng di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, dengan luasan 24.636 hektar

Selain melanggar UU Tentang Penanggulangan Bencana, keberadaan izin dan operasi pertambangan ini juga akan meningkatkan kerentanan warga yang berada di Kawasan rentan atau beresiko bencana ini, ancaman kerentanan meningkat karena gangguan pada infrastruktur ekologis yang selama ini memiliki fungsi sebelumnya dan mengalami degradasi fungsi.

Bagian V

Melawan Rezim Hukum Pertambangan: Upaya-upaya Gugatan JATAM Sepanjang 2020

Dengan diundangkannya UU Minerba No 3 Tahun 2020 perubahan UU Pertambangan Mineral dan Batubara dan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (sapu jagat) oleh Presiden Joko Widodo maka dengan begini mari kita ucapkan selamat tinggal pada istilah legal maupun ilegal terkait dengan pengaturan bisnis ekstraksi pertambangan. Sebab, UU baru ini memiliki kemampuan untuk menembus batas-batas ilegal yang ada pada UU sebelumnya, semuanya telah jadi legal. Sungguh kita sedang berada pada kemajuan rezim hukum yang mengabdikan pada kepentingan bisnis belaka.

Setelah dilangsungkannya Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 17 April 2019 juga menjadi momen bagi rakyat Indonesia untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota¹⁵. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diikuti oleh dua pasangan calon (Paslon). Paslon 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Paslon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Hasil dari pemilihan Capres-Cawapres tersebut yang terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia adalah Joko Widodo yang kembali memimpin untuk periode kedua di dampingi Ma'ruf Amin¹⁶. Sementara itu, hasil pemilihan legislatif, berdasarkan penghitungan Komisi Pemilihan Umum KPU, jumlah total suara sah Pileg 2019 untuk pemilihan anggota DPR RI adalah 139.970.810 suara dengan perolehan suara 16 partai politik diurutkan berdasarkan perolehan kursi terbanyak. Ke 16 partai tersebut berdasarkan perolehan kursi terbanyak adalah PDI-P, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Demokrat, PKS, PAN, PPP dan tujuh diantaranya tidak memenuhi ambang batas suara minimal yaitu Partai Berkarya, PSI, Hanura, PBB, Perindo, PKPI dan Gerindra¹⁷.

Presiden-Wakil Presiden Jokowi-Ma'ruf berserta kabinetnya yakni Kabinet Indonesia Hebat serta pejabat teras dalam pemerintahan merupakan aktor pembuat kebijakan (*policy maker*) tertinggi (pada tingkat nasional) dengan sumber daya yang besar dalam proses kebijakan publik terutama dari segi sumber dana maupun kewenangannya. Selain itu, peran Lembaga kepresidenan sangat penting dalam proses kebijakan karena mempunyai struktur yang kuat dalam melakukan rekrutmen para pembuat kebijakan yang berasal dari lingkaran eksekutif.



Sementara, legislatif (DPR RI) atau parlemen merupakan lembaga yang tidak bisa diabaikan dalam proses kebijakan disebabkan konteks politiknya dalam institusi terutama dalam menentukan rancangan kebijakan. Secara khusus, DPR RI melekat satu fungsi yakni fungsi legislasi¹⁸ yaitu menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas), menyusun dan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU), menerima RUU yang diajukan oleh DPD (terkait otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah; pengelolaan SDA dan SDE lainnya; serta pertimbangan keuangan pusat dan daerah), membahas RUU yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD menetapkan UU bersama dengan Presiden serta menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti UU (yang diajukan Presiden) untuk ditetapkan menjadi UU¹⁹. Selain itu, DPR RI juga memiliki fungsi menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi rakyat dalam proses kebijakan publik, terutama urgensinya dalam menjaga nilai-nilai demokrasi dalam konteks “penyambung lidah rakyat”.

Akan tetapi apa yang pertama kali dilakukan oleh Legislatif (DPR RI) telah dilantik pada 10 Oktober 2019²⁰, bersama-sama dengan Preseiden-Wapres yang dilantik pada 20 Oktober 2019²¹ adalah membahas dan mengesahkan dua produk legislasi peraturan perundang-undangan yang nantinya melahirkan kebijakan publik sangat erat kaitannya dengan hajat hidup orang banyak yang terhubung dengan bisnis ekstraksi pertambangan baik pertambangan Mineral dan batubara, Minyak bumi dan Gas Alam, pertambangan panas bumi atau Geothermal, energi dan ketenagalistrikan, perburuan hingga ketenagakuiliran serta lingkungan hidup. Adapun dua produk peraturan perundangan yang dimaksud yakni UU No 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau biasa disebut dengan undang-undang sapu jagad, bagaimana tidak, UU sapu jagat ini mencabut 2 (dua) undang-undang dan mengubah 82 Undang-Undang dengan 1.187 halaman dan ribuan pasal di dalamnya.²²

Dalam negara demokrasi seperti Indonesia, jika kita lihat dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen selama 4 (empat) kali, secara eksplisit dinyatakan jika terdapat kebijakan undang-undang yang tentu saja oleh pemerintah pusat, mengancam dan membahayakan keselamatan rakyat maka aktor kunci yang paling bertanggungjawab atas kekacauan tersebut adalah Presiden RI sebagai kepala pemerintahan dan DPR RI karena suatu produk perundang-undangan dapat atau tidak dapat disahkan seluruhnya tergantung atas persetujuan dan pengesahan oleh dua pihak ini²³, selain mandat atau persetujuan rakyat Indonesia sebagai perwujudan kedaulatan rakyat²⁴. Dalam praktikanya, partisipasi aktif rakyat dalam negara hukum yang demokratis dalam bentuk kritik, saran dan masukan kepada pemerintah dan DPR RI seringkali diabaikan secara terang-terangan tanpa terkecuali dalam pembuatan dua produk perundang-undangan di atas yang digagas, disahkan DPR RI dalam sidang paripurna dan diundangkan oleh Presiden RI dalam lembaran negara secara sepihak di tengah masa pandemi Covid-19.²⁵

Sebagaimana yang diketahui bahwa hukum dan kebijakan publik diibaratkan sebagai dua sisi keping mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Dalam catatan JATAM, melalui dua produk legislasi yakni UU No 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di atas, secara nyata memberikan kebijakan yang istimewa bagi perluasan investasi bisnis ekstraktif. Kita juga belum lupa satu produk legislasi peraturan perundang-undangan yang disahkan oleh DPR RI dan Preseiden Joko Widodo pada akhir periode pertama yang kami nilai sebagai upaya pelemahan struktural bagi penegakan hukum sektor pertambangan, energi dan lingkungan hidup yakni perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yakni melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menurut banyak kalangan melucuti sebagian kewenangan KPK dalam melakukan penindakan terhadap dugaan tindak pidana korupsi²⁶. Bahkan hal ini juga turut berimplikasi pada merosotnya citra KPK ditengah masyarakat²⁷.

Selama ini KPK adalah merupakan ujung tombak penegakan hukum khususnya sektor pertambangan melalui Gerakan Nasional Penyelamatan sumber Daya Alam (GNPSDA) melakukan pentataan perizinan sektor pertambangan dan penanganan korupsi sumber daya alam. Sementara korupsi terbesar di Republik ini adalah korupsi sumber daya alam sebagaimana pernyataan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode M Syarif²⁸. Dalam catatan JATAM korupsi Sumber Daya Alam (SDA) sektor pertambangan pada 2019 yang lalu, mencapai angka 210 Triliun Rupiah nilai ini setara dengan 8 (delapan) kali lipat dengan dana pemilu 2019. Adapun aktor yang terlibat adalah aktor-aktor politik mulai dari kandidat calon hingga yang terpilih dari proses pemilihan umum.²⁹

Jika orang yang terpilih dari hasil pemilihan umum yang katanya secara demokratis oleh rakyat Indonesia akan tetapi ternyata menerbitkan undang-undang dan kebijakan yang mengancam dan membahayakan keselamatan rakyat satu-satunya cara meresponsnya adalah dengan melawan dengan beragam cara dan kemampuan sumberdaya terpasang.

Berikut ini adalah respons masyarakat sipil terhadap penerbitan undang-undang dan kebijakan terkait bisnis ekstraktif yang mengancam dan membahayakan keselamatan rakyat lingkaran tambang dengan segala keterbatasannya terlebih lagi di masa pandemi Covid-19 yang telah ditetapkan sebagai bencana nasional non alam melalui Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.

Perlawanan Hukum Asimetrik Oleh Orang Biasa

“Sidang Rakyat Indonesia digelar sebagai upaya tanding dalam rangka mendelegitimasi sidang DPR RI yang mengesahkan Revisi UU Pertambangan Minerba pada 13 Mei 2020”

Sidang Rakyat Indonesia digelar oleh Puluhan Organisasi Masyarakat Sipil dan ribuan individu yang tergabung dalam Koalisi Bersihkan Indonesia (BI), merupakan sidang tanding terhadap sidang paripurna DPR (UU Minerba) yang tidak legitimate karena tidak melibatkan proses partisipasi masyarakat terlebih lagi dalam situasi darurat Pandemi Covid-19. Pembukaan sidang ini digelar bertepatan dengan momentum peringatan hari Anti Tambang yang diperingati setiap tahun oleh Jaringan Advokasi Tambang Nasional (JATAMNAS) bersama-sama seluruh jejaring simpul perlawanannya se-Indonesia yang jatuh pada tanggal 29 Mei setiap tahunnya.

Dalam pembukaan sidang rakyat tersebut, Koordinator Nasional JATAMNAS Merah Johansyah menyerukan bahwa Kita harus merebut kembali kedaulatan rakyat, mendorong perubahan sistem, politik, hukum, ekonomi, dan menghilangkan ketergantungan terhadap energi kotor, menuju Indonesia baru ke energi bersih adil dan berkelanjutan. Sudah saatnya rakyat korban pertambangan di Indonesia untuk menyatakan pembatalan dan penolakan terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang oligarkis ini.

Undang-undang baru ini, layaknya tidak lebih dari memo jaminan usaha dari DPR dan Pemerintah ke pengusaha tambang mineral dan batubara. Undang-Undang ini juga tidak berangkat dari masalah yang selama ini terjadi di sektor pertambangan seperti korupsi perizinan, kriminalisasi penduduk lokal, masyarakat adat hingga aktivis dan akademisi yang memberi kesaksian sebagai Ahli dalam sidang korupsi pertambangan, kerusakan lingkungan hidup, terjadinya bencana bukan alami yaitu banjir, tanah longsor, pencemaran udara, polusi suara (bising) hingga anak-anak meninggal tenggelam di lubang bekas tambang yang tidak direklamasi. Akan tetapi sebaliknya perumusan undang-undang ini berangkat dari masalah dan kepentingan oligarki batu bara, wajah-wajah mereka sangat tampak jelas dalam komposisi tim sukses pasangan calon presiden baik pada kubu Paslon 01 maupun Paslon 02 pada Pilpres 2019 lalu.

18. Pasal 20A ayat (1) UUD NRI 1945

19. <https://www.dpr.go.id/tentang/tugas-wevengan>

20. <https://nasional.kompas.com/read/2019/10/21/16563951/begitu-urutan-acara-pelantikan-presiden-dan-wakil-presiden-ri-kemarin?page=all>

21. <https://nasional.kompas.com/read/2019/10/21/16563951/begitu-urutan-acara-pelantikan-presiden-dan-wakil-presiden-ri-kemarin?page=all>

22. Naskah UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

23. Pasal 5 dan Pasal 20 UUD NRI 1945

24. Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945

25. <https://nasional.kompas.com/read/2020/05/12/17283851/di-tengah-pandemi-corona-dan-hujan-kritik-dpr-tetap-sahkan-uu-minerba?page=all>

26. <https://www.jawapos.com/nasional/18/10/2019/revisi-uu-kpk-bertaku-kewenangan-pimpinan-mulai-dilucuti/>

27. <https://www.jawapos.com/nasional/22/07/2020/kepercayaan-publik-terhadap-kpk-kian-merosot-icw-akibat-pimpnannya/>

28. <https://nasional.okezone.com/read/2019/07/16/337/2079723/kpk-potensi-korupsi-terbanyak-di-sektor-sumber-daya-alam>

29. <https://www.jatam.org/ambuknya-keselamatan-rakyat-dan-infrastruktur-ekologis-sepanjang-empat-tahun-pemerintahan-joko-widodo-jussuf-kalla/>

Sidang rakyat diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, sebagai pengejawantahan kedaulatan rakyat atas Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan di laksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Sidang rakyat adalah pewujudan hak-hak rakyat atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat sebagaimana dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) UUD 1945.

Sidang ini dilaksanakan selama 4 (empat) hari yakni Pembukaan pada 29 Mei dan sidang akhir yakni Paripurna Sidang Rakyat berlangsung hari Senin, 1 Juni 2020. Seluruh proses sidang Rakyat ditayangkan melalui siaran langsung melalui kanal YouTube Bersihkan Indonesia dan 25 lembaga yang tergabung didalamnya yakni Yayasan LBH Indonesia, Kanopi Bengkulu, Trend Asia, WALHI Kalimantan Selatan, JATAM, AURIGA Nusantara, ENTER Nusantara, KIARA, Sains Sajogyo Institut, 350.org Indonesia & FB Jejaring, WALHI Jabar, Greenpeace Indonesia, LBH Bandung, LBH Semarang, LBH Yogyakarta, LBH Surabaya, FNKSDA, WALHI, Srikandi Lestari, AEER, JATAM Kaltim, LBH Padang, WALHI Sumatera Barat, dan ICW.

Sidang ini melibatkan 75 (tujuh puluh lima) orang penggugat dari seluruh kepulauan di Indonesia yakni Sumatera hingga Papua yang terdiri atas laki-laki, perempuan dan anak muda dengan beragam latar belakang dan profesi. Ada yang berprofesi sebagai pegiat lingkungan hidup, masyarakat korban, baik pertambangan maupun Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), Kelompok Nelayan, kelompok pecinta alam, rohaniawan, tokoh adat hingga dukun kampung atau balian. Lalu menghadirkan 11 orang Akademisi dan Ahli dari Universitas terkemuka di Indonesia hingga Rohaniawan. Sidang rakyat ini juga diikuti secara online oleh lebih dari 2.000 (dua ribu) komunitas dari Sumatera hingga Papua.

Selama proses persidangan berlangsung, dengan mencermati setiap keterangan dari para Penggugat maupun dari ahli yang dihadirkan, ditemukan bahwa sidang paripurna DPR RI dalam rangka mengesahkan UU Minerba 3 tahun 2020 tidak kuorum karena tidak partisipatif dan amoral karena dilakukan ditengah darurat pandemi, UU Minerba adalah daftar kejahatan yang dilegalkan melalui banyak sekali ketentuan pasal-pasal yang bernuansa kontroversial bahkan predatorik seperti Wilayah Hukum Pertambangan, tidak adanya batasan luasan bagi pertambangan mineral dan batubara, boleh menambang sungai, adanya jaminan insentif dan keringanan pajak bagi perusahaan yang terintegrasi dengan industri hilir pertambangan dan pertambangan kontrak karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) sebagai penguasa 70% lebih produksi batubara nasional dapat diperpanjang otomatis, dihapusnya ketentuan pidana bagi pejabat pemberi izin yang koruptif, akan tetapi sebaliknya ketentuan pidana yang menyasar warga yang mempertahankan tanah dan lingkungan hidupnya dari daya rusak pertambangan dipertahan dan diperkuat, serta banyak lagi ketentuan konkrersial lainnya.

Selain itu, diterungkap juga dalam persidangan bahwa tidak ada satupun ketentuan atau pasal dalam Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020 ini yang memungkinkan dari masyarakat atau komunitas untuk memberikan hak veto menolak keberadaan tambang atau ijin tambang yang akan atau telah menjarah dan merampas ruang hidup rakyat di kepulauan manapun. Justru selama ini, praktik operasi pertambangan dari hulu hingga hilir banyak sekali daya rusak yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat tidak sejalan dengan semangat Proklamasi kemerdekaan, serta bertentangan dengan ketentuan Pasal 33 UUD 1945.

Oleh karena itu seluruh peserta sidang rakyat memutuskan:

1. Menyatakan bahwa sidang paripurna DPR-RI pada tanggal 12 Mei 2020 tidak kuorum dan koruptif.
2. Menyatakan bahwa sidang paripurna DPR-RI pada tanggal 12 Mei 2020 mencurangi rakyat karena memanfaatkan situasi pandemi Covid-19.
3. UU Minerba adalah produk GAGAL dan ILEGAL serta dinyatakan BATAL demi hukum, atas nama kedaulatan rakyat, dan demi keselamatan rakyat.
4. Seluruh kontrak, perjanjian, dan izin yang diterbitkan berdasarkan Undang- Undang Minerba batal demi hukum.

5. Mengembalikan sepenuhnya hak ruang hidup pada rakyat - dengan demikian menekankan kembali bahwa rakyat memiliki hak veto untuk menyatakan “tidak” dan menolak semua pengajuan kegiatan pertambangan.
6. Negara, khususnya Pemerintah, harus melakukan pemulihan atas kerugian yang telah dialami rakyat dan kerusakan lingkungan karena aktivitas pertambangan selama ini.

1. Menggugat Presiden Joko Widodo yang menerbitkan Surat Presiden untuk Pembahasan UU Nomor 11 tahun 2020 Tentang Omnibus Law, Cipta Kerja

Senin, 5 Oktober 2020 Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dengan metode Omnibus Law³⁰ telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja oleh DPR RI melalui sidang Paripurna yang dihadiri oleh 318 dari 575 anggota dewan, baik secara fisik maupun virtual. Setelah melalui pembahasan yang dikebut siang malam hingga akhir pekan Sabtu-minggu pada 3 dan 4 Oktober 2020. Hal ini sebagaimana keterangan Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas memimpin rapat saat rapat paripurna DPR.³¹

Oleh karena UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini memiliki kemampuan menghapus, merevisi, atau menambahkan banyak pasal sekaligus ke dalam satu undang-undang payung untuk menciptakan sebuah peraturan mandiri tanpa terikat atau setidaknya dapat menegasikan dengan peraturan yang lain maka peraturan ini juga dikenal dengan istilah Undang-Undang sapu jagat.³²

Jaringan Advokasi Tambang Nasional (JATAMNAS) melakukan penelusuran dari mana, dan siapa orang yang pertama kali secara terbuka mencetuskan konsep peraturan dengan Omnibus Law untuk diterapkan oleh pemerintahan Indonesia: ternyata tak lain dan tdk bukan orang tersebut adalah Presiden Republik Indonesia yang baru saja dilantik untuk mancabat di Periode kedua dalam pidato pada Sidang Paripurna MPR RI dalam rangka pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Periode 2019-2024 pada 20 Oktober 2019.³³

Poin ketiga dalam Pidato tersebut yaitu:

“Segala bentuk kendala regulasi harus kita sederhanakan, harus kita potong, harus kita pangkas. Pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan 2 undang-undang besar. Pertama UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM. Masing-masing UU tersebut akan menjadi Omnibus Law yaitu satu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU, bahkan puluhan UU. Puluhan UU yang menghambat penciptaan lapangan kerja langsung direvisi sekaligus. Puluhan UU yang menghambat pengembangan UMKM juga akan langsung direvisi.”

Setelah itu mulailah undang-undang ini disusun oleh Pemerintah, dan Presiden Joko Widodo sebagai kepala pemerintahan juga meminta agar pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat menuntaskan pembahasan Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja dalam 100 hari kerja dan akan mengangkat dua Jempol jika hal tersebut berhasil.³⁴ Hal ngawur dan sedikit neyeleneh tersebut disampaikan saat menghadiri pertemuan tahunan industri jasa keuangan pada Kamis, 16 Januari 2020. Sebab, bagaimana mungkin 79 UU yang akan kami revisi sekaligus, di dalamnya ada 1.244 pasal kurang lebihnya yang akan direvisi dengan waktu yang sangat singkat.

30. Berdasarkan pada Legal Dictionary, Omnibus dan Black Law Dictionary Ninth Edition, Omnibus Law merupakan rancangan undang-undang yang mencakup lebih dari satu aspek dan digabung yang akan menghapus, merevisi, atau menambahkan banyak pasal sekaligus ke dalam satu undang-undang payung untuk menciptakan sebuah peraturan mandiri tanpa terikat atau setidaknya dapat menegasikan dengan peraturan yang lain

31. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20201005163034-4-192025/kejar-tayang-ruu-ciptaker-dikebut-siang-malam-sabtu-minggu>

32. <https://nusadaily.com/metro/mengapa-uu-ciptaker-disebut-omnibus-law-atau-uu-sapu-jagat-mi-penjelasiannya.html>

33. <https://kabar24.bisnis.com/read/20201007/15/1301727/menolak-lupa-jokowi-pencetus-omnibus-law-uu-ciptaker-ini-buktinya>

34. <https://www.cnindonesia.com/ekonomi/20200116142948-532-465957/jokowi-minta-dpr-tuntaskan-omnibus-law-dalam-100-hari-kerja>

Sejak penyusunan dan pembahasan awal Omnibus Law cipta lapangan kerja oleh pemerintah yang dikomandoi oleh Kementerian Koordinator Perekonomian Republik Indonesia (Kemkeno RI), sangat tertutup. Sejumlah masyarakat sipil, organisasi mahasiswa Akademisi dan Individu yang tergabung dalam koalisi besar nasional Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) dan Farksi Rakyat Indonesia (FRI) mengkritik keras proses penyusunan yang disebut tertutup tidak partisipatif dan sarat dengan rencana kejahatan yang akan dilegalkan, JATAM Nasional merupakan bagian dari koalisi besar ini. Bahkan kesesama lembaga pengurus negara juga sama tertutupnya sebagaimana penuturan Anggota Ombudsman Republik Indonesia Alamsyah Saragih menceritakan penolakan yang diterima lembaganya saat meminta draf Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.³⁵

"Pada awal Desember (2019) Ombudsman sudah mengirim surat ke Kementerian Koordinator Perekonomian. Kami minta untuk dipaparkan rancangan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja" ujar Alamsyah saat memberikan materi dalam diskusi di Kantor Komnas-HAM, Menteng, Jakarta Pusat."

Bersamaan dengan itu, Gelombang penolakan muncul dari berbagai kalangan yang merupakan gabungan dari koalisi besar nasional FRI dan GEBRAK yang terdiri dari organisasi masyarakat sipil, organisasi bantuan hukum, buruh atau pekerja, mahasiswa, Akademisi, melalui media Aksi Massa turun ke jalan berjilid-jilid sebagian menamainya dengan nama Aksi #ReformasiDikorupsi Jiid II hingga para fans grup band asal Korea Selatan (Kpopers). Aksi tersebut belangsung meskipun di tengah wabah Pandemi Covid-19³⁶ dan ada juga aksi melalui sosial media menggunakan tagar #MosiTidakPercaya, #TolakOmnibusLaw, #AtasiVirusCabutOmnibus hingga #DPRRIKhanati rakyat memenuhi topik terpopuler (trending topic) di Twitter hingga Tiktok.³⁷

Secara prosedural perumusan UU Cipta Kerja Omnibus Law sangat tertutup tidak partisipatif dan bertentangan dengan prinsip keterbukaan dan penyediaan partisipasi masyarakat yang diatur dalam pembentukan peraturan perundang-undangan³⁸. 23 Bahkan ahli hukum Feri Amsari Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSAKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas mengatakan Ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak mengenal model revisi UU secara jamak seperti yang dilakukan RUU Omnibus Law Cipta Kerja.³⁹

Diri sisi substansi terdapat begitu banyak sekali bagian yang bermasalah, secara khusus JATAMNAS mencatat peraturan yang terkait dengan pertambangan yang juga turut dirubah oleh Omnibus Law Cipta Kerja adalah UU Pertambangan Mineral dan Batubara³⁹, UU Pertambangan Minyak dan Gas Bumi⁴⁰, UU Pertambangan Panas Bumi (Geothermal),⁴¹ dan Undang-Undang yang sangat terkait dalam pertambangan yakni UU Lingkungan Hidup,⁴² UU Penataan Ruang,⁴³ UU Kelautan⁴⁵ dan UU Kehutanan.⁴⁶

Hasil perubahannya yaitu memberi karpet merah bagi oligarki tambang dengan menghapus Royalti tambang mineral dan batubara hingga 0% (nol persen) dan memberi jaminan kriminalisasi warga jika menolak pertambangan, memperlemah posisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Izin Lingkungan menjadi persetujuan lingkungan, sistem Kontrak pada sektor hulu migas diperkuat dan kunci pada pemerintah pusat, dapat mengurus izin usaha hilir migas melalui sistem Online Single Submission (OSS) dan usaha hilir migas hanya dapat dikenakan sanksi denda, pertambangan panas bumi dibolehkan di kawasan hutan lindung, hutan konservasi, bahkan wilayah konservasi perairan dan laut, melipatgandakan ancaman pidana bagi warga lingkaran tambang panas bumi selama 7 (tujuh) tahun penjara dan denda Rp. 70.000.000.000 (tujuh puluh miliar rupiah), pertambang nuklir seluruh perizinan dikunci pada pemerintah pusat dan tidak ada ruang partisipasi bagi masyarakat untuk dapat dilibatkan, izin pinjam pakai untuk menambang di kawasan hutan dihilangkan cukup dengan pinjam pakai saja dan terdapat indikasi pemutihan dosa bagi perusahaan tambang yang merusak hutan, serta boleh menambang minyak dan gas bumi serta mineral dan batubara di laut.⁴⁷

Secara substansi dan prosedural proses penyusunan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dengan metode Omnibus Law ini sangat layak untuk digugat. Setidaknya terdapat 16 ketentuan hukum yang dilanggar, ketentuan-ketentuan itu tersebar mulai dari Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, Undang-Undang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, bahkan melanggar peraturan yang dibuat oleh presiden sendiri yakni Peraturan Presiden mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan.⁴⁸

Oleh karena itu pada Koalisi Masyarakat Sipil melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada 30 April 2020 bertepatan dengan 5 (lima) bulan sebelum UU Cipta Kerja disahkan. Dengan demikian Presiden Republik Indonesia secara resmi bersatus Tergugat akibat menerbitkan Surat Presiden Republik Indonesia ditujukan kepada Ketua DPR RI yang disampaikan pada 12 Februari 2020. Surat itu berisi pengajuan RUU Cipta Kerja (Omnibus Law) kepada DPR dan penunjukan Menteri Koordinator Perekonomian sebagai wakil pemerintah dalam pembahasan RUU itu di DPR RI sekaligus memintakan UU tersebut dibahas dalam sidang DPR RI dan mendapatkan prioritas utama.⁴⁹

Ada 3 (tiga) organisasi masyarakat sipil dan 1 (satu) orang warga negara yang menggugat, yaitu Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Perkumpulan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dan Merah Johansyah Ismail Koordinator Nasional JATAM.

Gugatan ini tidak berlebihan jika didaulet sebagai gugatan pertama dan perlawanan yang asimetris secara hukum terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, karena normalnya jika suatu undang-undang tidak disetujui oleh rakyat dan dinilai merugikan hak konstitusi rakyat maka pengujiannya melalui uji formil ataupun uji materil di Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi dalam kasus ini apa yang mau diuji ke MK jika undang-undangnya belum disahkan maka tindakan paling tepat adalah melakukan Gugatan ke PTUN dengan objek gugatan berupa Surat Presiden yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN).

Kuasa Hukum dari Para Penggugat adalah Tim Advokasi Untuk Demokrasi (TAUD) yang terdiri dari Advokat, Pengacara Publik dan Paralegal dari organisasi bantuan hukum, organisasi lingkungan hidup, agraria, buruh dan organisasi masyarakat sipil lainnya serta Individu. JATAM Nasional termasuk bagian dari Tim Advokasi untuk Demokrasi.

Selama proses persidangan perkara Surpres ini yang diadili oleh Sutiyono selaku Hakim Ketua serta dua hakim anggota yakni Nelly Christin dan Enrico Simanjuntak,⁵⁰ Tim Advokasi untuk Demokrasi menemukan keajakan-keajakan yaitu saat pendaftaran gugatan para penggugat diwajibkan mendaftarkan gugatan secara online via *e-court* dengan alasan pandemic covid-19 tanpa dasar hukum yang jelas, pengarahannya aparat skala besar secara berlebihan baik di sidang pertama maupun sidang lanjutan padahal situasi masih dalam masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan Tergugat tidak memberikan salinan Surat Presiden.⁵¹ Hakim tak kunjung memberikan keputusan permohonan penundaan berlakunya Surat Presiden hingga putusan akhir, ahli administrasi Negara yang dihadirkan Yos Johan Utama yang juga Rektor Undip berpotensi konflik kepentingan karena Yos masuk Satgas Omnibus Law, Majelis Hakim diduga mengulur-ulur waktu persidangan dengan berkali-kali menunda sidang bahkan Kalender persidangan yang disepakati para pihak pun pernah dikesampingkan,⁵² putusan sidang tidak dibacakan dalam sidang dalam sidang terbuka untuk umum melainkan hanya memberikan petikan putusan via *e-court* pada 19 Oktober 2020.

Dalam petikan putusan perkara nomor 97/G/2020/PTUN.JKT via *e-court* dalam eksepsi menerima eksepsi tergugat mengenai kewenangan absolut. Dalam pokok perkara pengadilan menyatakan gugatan para penggugat tidak diterima (*Niet Onvankelijke Verklard*). Atas putusan ini Para Penggugat bersama Tim Kuasa Hukumnya mengajukan upaya perlawanan banding terhadap putusan tersebut.

35. <https://www.ombudsman.go.id/news/iritik-untuk-omnibus-law-bersifat-rahasia-dinagukan-penyusun-dan-potensi-jadi-aturan-gelap>

36. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-54382465>

37. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20201007162008-192-555570/tagar-mosi-tidak-percaya-tolak-omnibus-law-trending-di-tiktok>

38. Pasal 5 dan 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019

39. <https://langgam.id/feri-amsari-sebut-3-kesalahan-fatal-ruu-omnibus-law-ciptakerja/>

40. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

41. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi

42. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Panas Bumi

43. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup

44. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

45. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan

46. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

47. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

48. Dokumen OnA oleh Fraksi Rakyat Indonesia (FRI), "Menggugat RUU CILAKA (OMNIBUS LAW)"

49. Surat Presiden Republik Indonesia Nomor: R-06/Pres/02/2020 Perihal: Rancangan Undang-Undang tentang

50. <https://sipp.ptun-jakarta.go.id/>

51. <https://bantuanhukum.or.id/sidang-perdana-gugatan-omnibus-law-ciptakerja-pengamanan-yang-berlebihan-dan-pelanggaran-prinsip-keterbukaan-informasi-surat-presiden/>

52. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201022164825-12-561647/gugatan-surpres-ruu-ciptakerja-ditolak-keajaiban-mencuat>

Meskipun UU Cipta kerja Nomor 11 tahun 2020 telah disahkan dan diundangkan oleh Presiden Jokowi Dodo pada 2 November 2020,⁵³ upaya gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) hingga saat masih belum jadi pilihan Koalisi Masyarakat Sipil maupun Tim Advokasi untuk Demokrasi salah satu alasannya adalah terdapat situasi baru di MK dan diduga kuat MK saat ini sedang dinina bobokkan oleh rezim dengan UU MK hasil revisi,⁵⁴ masa jabatan MK pada UU MK sebelumnya terdapat masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih satu kali masa jabat berikutnya. Nah sekarang telah di revisi masa jabatan Hakim MK menjadi 15 (lima belas) tahun.⁵⁵

Jika gugatan di PTUN Jakarta dikabulkan nantinya, UU Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disahkan, jadi batal. Dan penyusunannya harus diulang dari awal yang penuh prinsip keterbukaan, transparansi, tidak diskriminatif serta tidak melanggar ketentuan peraturan perundangan. Saat ini akhir tahun 2020 dan seterusnya hingga menang, Para Penggugat dan Tim Kuasa Hukumnya yakni Tim Advokasi untuk Demokrasi masih terus berjuang masih berjuang dengan sebaik-baiknya dan se hormat hormatnya.

2. Gugatan Citizen Law Suit (CLS) Terhadap Bencana Bukan Alami, Kasus Tumpahan Minyak Balikpapan Kalimantan Timur

Gugatan perbuatan melawan hukum,⁵⁶ dengan mekanisme gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*),⁵⁷ terkait dengan Tumpahan Minyak di Perairan Teluk Balikpapan yang terjadi pada 31 April 2018 lalu, telah dikabulkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan memutus perkara tersebut.⁵⁸

Citizen Law Suit ini diajukan pada 13 Mei 2019, oleh Koalisi Masyarakat Sipil yang menamakan dirinya sebagai Koalisi Masyarakat Peduli Tumpahan Minyak (KOMPAK). Dalam peristiwa itu minyak yang menyembur dari pipa yang patah di dasar laut menggenangi di kawasan seluas 129,872 km persegi atau 49,8 mil persegi, dan kebakaran yang terjadi di pusat genangan minyak menewaskan 5 orang pemancing dan nelayan serta satu pesut betina dewasa juga tewas. Dampak lain, sebanyak 162 perahu nelayan tidak bisa dipakai melaut, begitu juga dengan rengge, alat tangkap ikan, yang tercemar minyak. Selama lebih kurang 2 minggu para nelayan tidak bisa mencari nafkah akibat tumpahan minyak.⁵⁹

Adapun pihak-pihak yang menjadi penggugat adalah 5 (lima) orang individu yang merupakan pimpinan dan tokoh dari organisasi masyarakat sipil di Kalimantan Timur yaitu Pradara Rupang, Carolus Borromeus Beatrix Tuah, Jufriansyah, Husen, Fathur Roziqin Fen dan kuasa Hukumnya adalah Advokat yang tergabung dalam KOMPAK yang terdiri dari Jaringan Advokasi Tambang Kalimantan Timur (JATAM KALTIM), JAL, WALHI KALTIM, STABIL, Prakarsa Borneo (PB), LKBH Universitas Balikpapan dan Forum Peduli Teluk Balikpapan (FPTB).⁶⁰ Terdapat 6 (enam) Pihak yang menjadi Tergugatnya yaitu Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, Bupati Penajam Paser Utara, Walikota Balikpapan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Perhubungan dan Menteri Kelautan dan Perikanan.⁶¹

Alasan pengajuan gugatan yaitu para penggugat ingin kepastian hukum atas tumpahan minyak dan jaminan agar bencana bukan alami ciptaan ekstraktivisme yang serupa tidak terulang lagi dengan cara adanya pengambilan kebijakan yang progresif oleh pemerintah yang saat ini berstatus Para Tergugat sesuai dengan amanah dan kewenangan berdasarkan hukum positif.

Dalam naskah gugatan setidaknya terdapat 17 (tujuh belas) hal yang dimintakan untuk dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Balikpapan yaitu mentakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, menuntut pembentukan Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Kalimantan Timur, membuat Petauran Daerah Sistem Informasi Lingkungan Hidup yang mencakup peringatan dini, memerintahkan untuk segera menginventarisasi masyarakat terdampak, menyusun prosedur tetap penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak di laut, Memerintahkan untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan sanksi administratif dan mengumumkan hasil pengawasan KLHK, memerintahkan untuk pencabutan izin lingkungan PT. Pertamina Refinery Unit V, menyusun rencana pemulihan, melakukan penegakan hukum atas kerugian yang mengakibatkan kerugian sementara, menerbitkan peraturan menteri tentang sistem informasi lingkungan hidup, menerbitkan peraturan penanggulangan pencemaran, melakukan pengendalian baku mutu pangan segar yang terdampak, Menghukum Para Tergugat untuk meminta maaf secara terbuka dan mempublikasikannya kepada seluruh masyarakat melalui media cetak maupun elektronik baik lokal dan nasional serta menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Setelah proses sidang dan jawab menjawab selama 15 (lima belas) bulan lamanya, akhirnya Pengadilan Negeri Balikpapan melalui Putusan Nomor 99/Pdt.6/2019/PN Pada 10 Agustus 2020 yang mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian, menyatakan para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, Memerintahkan untuk melanjutkan pembuatan Perda RZWP3K, Membuat Perda Sistem informasi lingkungan hidup yang mencakup peringatan dini, melanjutkan pembuatan Prosedur tetap penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak di laut dan membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp 4. 636.000 (Empat juta Enam Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah).

Pasca terbitnya Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengabulkan sebagian dari tuntutan Para Pengugat dan hal-hal yang dikabulkan tersebut adalah hal yang sangat rasional dan sangat mungkin untuk dilakukan oleh Para Tergugat sekaligus mestinya ini kesempatan bagi Para Tergugat yang berstatus sebagai Pengurus Negara (pejabat publik) untuk menerbitkan kebijakan yang pro pada keselamatan rakyat, lingkungan hidup serta sangat dapat jadi ajang untuk menaikkan elektabilitasnya sebagai pengurus publik.

Akan tetapi, Para Tergugat justru melakukan perlawanan dan pembangkangan terhadap putusan tersebut dengan mengajukan upaya Banding ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada 1 Oktober 2020.⁶² Secara hukum upaya banding ini sah dan boleh-boleh saja, akan tetapi secara etika publik ini menunjukkan watak predatorik dan tak tahu malu serta tidak mau memperbaiki kesalahan oleh Pengurus Negara yang telah dinyatakan bersalah dengan cara melawan hukum oleh Pengadilan melalui Putusan Majelis Hakim. Oleh karena Para Tergugat yang berstatus melakukan Banding maka Para Penggugat juga mengajukan Banding di Pengadilan Tinggi Provinsi Kalimantan Timur.

3. Gugatan Keterbukaan Informasi Publik oleh JATAMNAS dan Jejaring Simpul Perlawanan JATAM se-Indonesia

Hak atas informasi publik,⁶³ adalah hak konstitusional dari setiap warga negara Indonesia dan merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana Amanat Konstitusi UUD 1945, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM),⁶⁴ yang dikuatkan dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik 1966 (Kovenan Sipol)⁶⁵ dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia Tahun 1999.⁶⁶ Lalu, secara rinci diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

53. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja: Halaman 769

54. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi

55. <https://news.detik.com/berita/d-5212209/masa-jabatan-hakim-konstitusi-jadi-15-tahun-uu-mk-digugat>

56. Pasal 1365 KUH Perdata

57. Berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/5K/II/2013 tentang pemberlakuan pedoman penanganan perkara lingkungan hidup pada Bab IV pedoman penanganan perkara lingkungan dimuat ketentuan tentang model gugatan warga Negara (Citizen Lawsuit/Actio Popularis) sebagai salah satu hak gugat yang diakui.

58. <https://tekno.tempo.co/read/1205172/kompak-gugat-walikota-hingga-menteri-terkait-tumpahan-minyak>

59. Dokumen Gugatan Nomor 99/Pdt.6/2019/PN Bpn. Halaman 2

60. Dokumen Gugatan Nomor 99/Pdt.6/2019/PN Bpn. Halaman 2-3

62. Naskah Memori Banding pembeding /Tergugat dalam Perkara Perdata Nomor 99/Pdt.6/2019/PN Bpn. Tertanggal 1 Oktober 2020.

63. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

64. Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).

65. telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik)

66. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Praktik dalam mendorong keterbukaan informasi di Indonesia yaitu aktif menyuarakan praktik buruk keterbukaan informasi publik sektor pertambangan dalam forum-forum keterbukaan informasi di daerah hingga nasional di forum tahunan Open Government Indonesia (OGI).⁶⁷ Open Government Indonesia (OGI) merupakan sebuah gerakan bersama yang dilakukan Pemerintah dengan Masyarakat untuk mewujudkan keterbukaan pemerintah Indonesia dan percepatan perbaikan pelayanan publik di Indonesia sebagaimana sudah diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Selain itu, JATAM juga melakukan permohonan informasi publik terkait bisnis ekstraktif pertambangan di daerah Kabupaten atau Kota, Provinsi hingga pemerintah pusat ke Kementerian terkait serta mendorong terbentuknya dua Komisi Informasi Publik di daerah yakni Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur dan Komisi Informasi Kalimantan Utara yang telah melakukan pengambilan sumpah janji jabatan anggota komisi informasi provinsi kaltara pada 16 Agustus 2020.⁶⁸

Jika dalam proses permohonan informasi publik ternyata badan publik yang dimohonkan tidak memberikan atau menghalang-halangi ataupun menyembunyikan informasi publik tersebut, JATAM tidak ragu mengambil langkah tegas untuk menempuh proses sengketa di Komisi Informasi Publik dan Pengadilan. Bahkan diperkarakan secara hukum hingga tingkat Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia.

Salah satu contoh kasus yakni sengketa dokumen Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batubara, JATAM Kalimantan Timur melawan Bupati Kutai Kartanegara dan hasilnya mulai dari tingkat Komisi Informasi Publik Kalimantan Timur pada 16 April 2015, Banding di Pengadilan Tata Usaha Negara pada 11 Agustus 2015 hingga Kasasi di Mahkamah Agung RI pada 10 Maret 2016. Bupati Kutai Kartanegara, Dinas Pertambangan beserta 16 (enam belas) Pengacara/Advokat yang menjadi kuasa hukumnya dikalahkan secara 3 (tiga) kali berturut-turut oleh JATAM dan akhirnya seluruh IUP batubara di Kabupaten Kutai Kartanegara berhasil dieksekusi dan didapatkan salinan dokumennya meskipun dengan upaya paksa.⁶⁹ Sebagai informasi, waktu itu Kabupaten Kutai Kartanegara ini adalah kabupaten pemilik izin tambang batubara terbanyak se-Indonesia yakni mencapai 625 Izin Usaha Pertambang (IUP) pada 2017.⁷⁰ Selain permohonan informasi publik di Pulau Kalimantan, hal serupa juga dilakukan di Pulau Sumatera, Jawa, Sulawesi hingga Papua.

Sebuah refleksi JATAM, bahwa Keterbukaan Informasi Publik Sektor Pertambangan di Indonesia Tahun 2019-2020 adalah yang terburuk sepanjang sejarah. Bagaimana tidak, Kasus permohonan informasi JATAM kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI yang mentok sehingga dengan sangat terpaksa harus menempuh sengketa di Komisi Informasi Pusat (KIP),⁷¹ di Jakarta sejak tahun 2017 dengan nomor register sengketa 115/XI/KIP-PS/2017. Akan tetapi Majelis Komsioner Komisi Informasi Pusat menerbitkan jadwal sidang 3 (tiga) tahun kemudian yakni senin, 21 Desember 2020.⁷² Oleh karena penjadwalan sidang yang terlalu lama, sehingga informasi yang dimohonkan tidak relevan lagi dengan kebutuhan advokasi JATAM, maka JATAM mengambil sikap mencabut permohonan sengketa informasi publik.⁷³ Tentu dalam hal ini telah terjadi kerugian bagi JATAM, telah melanggar hak konstitusinya untuk mendapatkan informasi publik yang dimohonkan akibat buruknya kinerja Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia.

Lambannya Komisi Informasi Pusat juga dalam menjadwalkan sidang, juga menimpa simpul dan jaringan JATAM di Sumatera Utara Kabupaten Dairi atas nama Serly Siahaan yang sedang berhadapan dengan ancaman dan daya rusak Pertambangan Seng dan Timah Hitam PT. Dairi Prima Mineral (PT. DPM). PT. DPM terhubung dengan keluarga Abu Rizal Bakrie melalui PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRM) dengan 49% kepemilikan saham di perusahaan tersebut.⁷⁴

Serly memohonkan informasi terkait dengan perizinan PT. DPM telah mendapatkan Akte Register Sengketa Nomor 039/REG-PSI/VIII/2019 sejak 12 September 2019. Namun, hingga kini telah 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan Majelis Komisiner Komisi Informasi Pusat di Jakarta tak kunjung menjadwalkan sidang. Sementara warga berada dalam kondisi keterancaman setiap harinya akibat tidak adanya informasi yang jelas terkait perizinan PT. DPM di sisi lain aktivitas perusahaan mengobrak-abrik kampung terus berlangsung.

Penjadwalan sidang oleh Komisi Informasi Pusat yang sangat lambat, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka Komisi Informasi Pusat telah melakukan penaggaran hukum yakni telah melewati 14 hari Kerja dan belum juga dijadwalkan sidang dan sejak didaftarkan hingga sekarang, telah melewati 100 hari Kerja proses sengketa belum juga diselesaikan, belum ada putusan oleh Majelis Komisiner Komisi Informasi Pusat.⁷⁵ Sudah sepantasnya Komisi Informasi Pusat dihukum dengan sanksi yang tegas.

Contoh praktik buruk lainnya oleh Komisi Informasi Pusat yang sangat lambat memproses perkara yang telah didaftarkan sengketa oleh Penggugat yakni Kasus dari Kalimantan Timur lebih tepatnya JATAM Kalimantan Timur melawan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia. Dokumen yang dimohonkan adalah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang menemui jalan buntu ESDM RI tak kunjung menjawab permohonan Informasi maka sesuai ketentuan UU KIP 14 tahun 2008 JATAM Kalimantan Timur melakukan pendaftaran sengketa di Komisi Informasi Pusat melalui surat permohonan sengketa nomor 040/JatamKaltim/Eks/XI/2020 tertanggal 09 November 2020. Pendaftaran sengketa ini telah lewat 14 (empat belas) hari sejak didaftarkan dan diterima oleh Panitia Pengganti di Komisi Informasi Pusat atas nama M. Reyhan 17 November 2020.⁷⁶

Permohonan informasi yang diajukan Masyarakat kepada Badan Publik,⁷⁷ berujung pada meja hijau sengketa di Komisi Informasi Publik merupakan bukti bahwa meskipun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik,⁷⁸ sejak 12 (dua belas) tahun yang lalu, Indonesia juga telah bergabung di dalam Open Government Partnership (OGP) sejak tahun 2011 dan telah mengagendakan 5 (lima) rencana aksi, termasuk Rencana Aksi Keterbukaan Pemerintah Indonesia terakhir Rencana Aksi Nasional Keterbukaan Pemerintah atau Open Government Indonesia (Renaksi OGI) 2018-2020.⁷⁹

Akan tetapi masih gagal dalam memenuhi hak dasar warganya atas informasi publik, ini memalukan. Agenda dan wacana besar di atas sangat disayangkan tidak diikuti dengan perubahan watak badan publik dari level pemerintah pusat hingga daerah jadi transparan dan terbuka. Cekakanya justru Komisi Informasi Publik yang dibentuk berdasarkan amanat undang-undang yang diberi tugas sebagai ujung tombak pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan informasi publik malah menjadi kuburan atau memperti es kan kasus-kasus sengketa informasi publik yang diajukan sengketa oleh Pemohon. JATAM mendesakkan Komisi Informasi Pusat di Jakarta harus diperiksa dan dievaluasi oleh lembaga-lembaga pengawas yang berwenang dan Pemerintahan Republik Indonesia.



67. <https://ogi.bappenas.go.id/>
68. <https://diskominfo.kaltaraprov.go.id/pengambilan-sumpah-janji-jabatan-anggota-komisi-informasi-provinsi-kalimantan-utara>
69. <https://www.mongabay.co.id/2016/03/29/kasasi-ditolak-pembak-kutai-kartanegara-harus-serahkan-data-tambang-ke-jatam/>
70. <https://kaltim.antaranews.com/berita/38664/kutai-kartanegara-miliki-izin-pertambangan-terbanyak>
71. <https://komisiinformasi.go.id/portfolio-tugas-dan-fungsi>
72. Surat Panggilan Sidang No. 171/XI/KIP-RS/2020 oleh Komisi Informasi Pusat RI. Tertanggal 17 Desember 2020
73. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada Pasal 14 ayat (1) dan (2)
74. <https://bumiresourcesminerals.com/pt-dairi-prima-mineral-zinc-lead/>

75. Pasal 38 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
76. salinan tanda terima surat permohonan sengketa nomor 040/JatamKaltim/Eks/XI/2020 tertanggal 09 November 2020
77. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri
78. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
79. Dokumen Rencana Aksi Nasional Keterbukaan Pemerintah atau Open Government Indonesia (Renaksi OGI) 2018-2020 Pdf. Halaman 1

Bagian VI

Penglihatan, Keyakinan, dan Seruan

- ❑ Dari semua catatan diatas kami melihat bahwa tahun 2020 adalah tahun dimana oligarki ekstraktif yang menguasai bentang politik Indonesia telah menuai panen hasil ijon selama pemilu 2019 bahkan dengan sadar menunggangi pandemi covid-19 untuk memperkuat imunitas korporasi tambang dan ekstraktif untuk berkuasa salah satunya dengan memproduksi hukum dan peraturan penyokong kepentingan mereka.
- ❑ Selain menunggangi politik dan pandemi, rezim oligarki ekstraktif telah memamerkan secara terbuka despotisme dan kediktatoran, melalui operasi kekerasan terorganisir mulai dari intimidasi, kriminalisasi hingga kekerasan terbuka dari fisik hingga digital telah diselenggarakan untuk memapankan dan melestarikan kontrol dan kendali terhadap fikiran, ucapan hingga tindak tanduk rakyat, bahkan seluruh rakyat yang kritis maupun rakyat penolak tambang dan ekstraktivisme.
- ❑ Pasca gelombang pemilu oligarkis, Indonesia menghadapi babak baru kejahatan negara-korporasi, negara dan korporat bekerjasama dalam kejahatan, disaat dimana sesuatu yang ilegal dan kriminal didefinisikan menjadi sesuatu yang legal atau bahkan melampauinya, parlemen berubah bukan menjadi kanal suara rakyat namun menjadi stempel dan bertindak bak firma konsultan korporat memperjuangkan pasal-pasal pro korporat, para anggota dewan berperilaku sebagai lobbyist, semua itu tercermin dari lahirnya Omnibus Law Cipta Kerja dan beberapa peraturan sebelumnya seperti Undang Undang Mineral dan Batubara begitu juga dengan Pilkada Serentak di 270 wilayah pada Desember 2020 lebih menyerupai pilkada yang baru saja digelar adalah sarana dan momentum bukan untuk memilih pasangan pemimpin daerah, melainkan pemilihan calon-calon operator proyek ekstraktif, proyek gusur, tebang dan keruk secara serentak.
- ❑ Kami meyakini pada tahun 2021 seluruh narasi tentang pemulihan akan dibajak dan menjadi arena kejahatan negara-korporasi yang dilakoni oleh oligarki ekstraktif yang kini sudah menyatu pasca drama penuh kepalsuan di Pemilu 2019. Pemulihan ekonomi tidak lain dan tidak bukan adalah pemulihan sistem-sistem lawas dari mazhab neo-klasik dan neoliberalisme ekonomi begitu juga dengan mewaspada narasi pemulihan hijau yang akan ditunggangi dengan segera oleh model ekonomi rendah karbon, tanpa perubahan radikal pada produksi dan konsumsi, salah satu diantaranya melalui pembatasan ruang pertambangan hingga rasionalisasi dan demokratisasi material dan energi melalui veto rakyat, maka solusi berbungkus hijau, energi baru dan terbarukan hanya akan memanipulasi slogan hijau untuk mengusung ekstraktivisme baru, ekstraktivisme hijau.
- ❑ Sudah menjadi keyakinan bahwa euforia meninggalkan tahun lama 2020 menuju tahun baru 2021 sesungguhnya tak mengubah apa-apa, bagi rakyat yang menjadi korban di wilayah keruk tak ada perubahan, apalagi tanpa mengubah sistem lawas yang sudah melestarikan neoliberalisme sekaligus oligarki kokoh berkuasa, sebaliknya masa-masa krisis pandemi dan momentum politik elektoral justru dirampok dan dimanfaatkan oleh oligarki yang membuat kurva konflik dan derita rakyat melompat tinggi jauh dari melandai.
- ❑ JATAM akan bersama-sama dengan rakyat di garis depan perlawanan, termasuk rakyat pejuang dan berada di lingkaran pengerukan tetap mengumandangkan perlawanan, melanjutkan boikot dan pembangkangan terhadap semua rencana menumbalkan rakyat bersama Gerakan #ReformasiDikorupsi dan #MosiTidakPercaya

BOX I

Catatan Konflik Pertambangan dan Intimidasi Warga Sepanjang 2020

Sepanjang tahun 2020, JATAM mencatat terdapat 45 konflik pertambangan yang terjadi, jika dibandingkan dengan jumlah konflik tambang terakhir pada tahun 2019 yang terekam sebanyak 11 konflik pertambangan maka saat ini terjadi lonjakan peningkatan konflik nyaris 5 kali lipat. Tentu peningkatan konflik ini tidak lepas dari situasi pandemi COVID-19 yang semakin menyempitkan ruang gerak warga namun semakin menguntungkan bagi perusahaan tambang karena menjadi celah untuk semakin melancarkan operasinya, ditambah lagi dengan insentif yang begitu besar bagi sektor pertambangan.

Jika ditotal dengan konflik pertambangan sejak 2014 hingga 2019 yang tercatat sebanyak 71 konflik, maka jika ditambahkan dengan 45 konflik sepanjang 2020 maka total terdapat 116 konflik pertambangan sepanjang 2014-2020.

Dari 45 kasus yang terjadi sepanjang 2020, konflik terbanyak berkaitan dengan pencemaran dan kerusakan lingkungan (22 kasus), disusul dengan konflik perampasan lahan (13 kasus), kasus kriminalisasi warga penolak tambang (8 kasus), Pemutusan hubungan kerja (2 kasus). Sedangkan dari keseluruhan konflik tersebut, setidaknya terdapat 13 kasus yang melibatkan aparat militer maupun polisi dalam kasus perampasan lahan, kriminalisasi maupun intimidasi warga.

Jika pada 2014-2019, JATAM menemukan luasan konflik pertambangan mencapai 925.748 hektar atau setara dengan dua kali lipat luas Brunei Darussalam maka luasan konflik pertambangan hanya sepanjang tahun 2020 saja sudah mencapai 714.692 hektar atau setara dengan tujuh kali luas hongkong. Lompatan luasan konflik ini terjadi hanya pada tahun pertama periode kedua rezim pemerintahan Joko Widodo, jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun awal periode pertama dan nyaris menyamai luasan dalam 5 tahun periode pertama Joko Widodo.

Jika ditotal luasan konflik sepanjang 2014-2020 maka luasan konflik pertambangan mencapai 1.640.440 hektar atau setara dengan tiga kali luas pulau Bali. Tidak hanya konflik yang semakin meningkat, respon Negara atas perlawanan warga menolak kehadiran industri ekstraktif, juga semakin beragam (kalau tidak mau dibilang brutal). Modus intimidasi dan kriminalisasi terhadap warga penolak tambang pun semakin beragam. Mulai dari tuduhan penghinaan mata uang, larangan berkumpul dengan alasan pandemi, hingga pengerahan aparat keamanan baik TNI dan Polri yang semakin massif.

Konflik yang semakin meningkat serta berbagai bentuk represi Negara atas resistensi warga ini berangkat dari beberapa hal. **Pertama**, kolaborasi pemerintah dan parlemen dalam melahirkan produk legislasi yang akan melahirkan kebijakan publik sangat erat kaitannya dengan hajat hidup orang banyak yang terhubung dengan bisnis ekstraksi pertambangan baik pertambangan Mineral dan batubara, Minyak bumi dan Gas Alam, pertambangan panas bumi atau Geothermal, energi dan ketenagalistrikan, perburuan hingga ketenagaukliran serta lingkungan hidup.

Adapun dua produk peraturan perundangan yang dimaksud yakni UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang digadang-gadang pemerintah akan mendatangkan investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi bangsa.

Kedua, adalah bagaimana respon pemerintah, baik eksekutif pun legislatif, dalam penanganan Pandemi COVID-19. Pemerintah Indonesia kerap menyangkal dan menganggap enteng penyebaran COVID-19 serta tidak menyiapkan jaring pengaman bagi warga dengan baik. Sehingga COVID-19 memperdalam krisis yang sudah ada, termasuk terhadap warga dan komunitas yang berada di kawasan lingkaran operasi pertambangan. Alih-alih memastikan jaminan keselamatan warga di masa pandemi, berbagai insentif malah diberikan kepada industri pertambangan untuk mendapatkan kepastian bisnis di masa pandemi, mulai dari insentif pajak⁶⁰, jaminan perpanjangan izin bagi KK dan PKP2B⁶¹, hingga dikebutnya pembahasan dan pengesahan Revisi UU Minerba dan Omnibus Law Cipta Kerja.

Ketiga, situasi pandemi COVID-19 yang menjadi bencana bagi banyak orang, justru dijadikan celah bagi mereka yang terlibat dalam bisnis pertambangan untuk semakin memassifkan operasinya. Saat warga dibatasi ruang geraknya, perusahaan tambang justru semakin leluasa. Mulai dari merampas lahan, mendatangkan tenaga kerja dari luar, memasukkan alat berat, hingga pengerahan aparat untuk mengintimidasi warga.

BOX II

Catatan Kriminalisasi Terhadap

Warga Korban Tambang Sepanjang 2020

Dari rekaman JATAM terdapat 8 kasus kriminalisasi tambang dalam setahun sepanjang 2020 yang menimbulkan korban kriminalisasi sebanyak 69 orang, enam diantara para korban kriminalisasi adalah remaja di bawah umur.

Sepanjang 2019-2020, terdapat 12 pasal yang tersebar di empat (4) undang-undang, yakni UU tentang Mata Uang, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU Minerba 4/2009, dan UU Minerba 3/2020. Setahun ini, pertama kalinya kriminalisasi tambang menggunakan UU Mata Uang dan UU yang baru disahkan yaitu UU Minerba 3/2020. Jika ditotal sejak 2014 hingga 2020 terdapat 20 Pasal dan tujuh (7) Undang-undang yang digunakan untuk melakukan kriminalisasi. Dari 8 Kasus Kriminalisasi sepanjang tahun 2020, terdapat empat (4) kasus dengan jumlah korban kriminalisasi terbanyak yakni mencapai jumlah 66 orang yang dikriminalisasi. Empat kasus tersebut adalah:

1. Kriminalisasi dalam kasus dan konflik masyarakat nelayan Kepulauan Sangkarang, Kodingareng, Sulawesi Selatan melawan rencana reklamasi Makassar New Port, Pelindo, tambang pasir laut dan Boskalis.
2. Kriminalisasi dalam kasus dan konflik buruh PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) di Pulau Halmahera, Maluku Utara dan PT Virtue Dragon Nikel Industri, Kecamatan Morosi, Sulawesi Tenggara.
3. Kriminalisasi dalam kasus dan konflik masyarakat penolak tambang emas PT Bumi Suksesindo (BSI) di Banyuwangi, Jawa Timur.
4. Kriminalisasi dalam kasus dan konflik masyarakat nelayan penolak tambang timah PT Timah di Bangka Barat, Bangka Belitung

BOX III

Rincian Empat (4) Kasus Kriminalisasi

Pertambangan Terbesar Atas Warga dan

Buruh Pada 2020

Dalam pengamatan dan penanganan JATAM sepanjang 2019-2020, terdapat 4 (empat) kasus kriminalisasi terbesar yang menimpa warga lingkaran tambang dan pejuang lingkungan hidup hingga buruh di sektor pertambangan, sebarannya sebagai berikut:

1. Kriminalisasi yang menimpa warga lingkaran tambang pasir laut yang konsisten menolak keras aktivitas tambang pasir laut oleh kapal Queen of Netherlands (Boskalis) yang menghancurkan wilayah tangkap nelayan tradisional di Pulau Kodingareng Lompo, wilayah Spermonde. Terdapat 14 orang korban kriminalisasi dengan rincian sebagai berikut:
 - Kriminalisasi 3 orang nelayan termasuk Mandre menerima panggilan bersamaan dengan penjemputan paksa, tanpa diberi kesempatan untuk menghubungi penasehat hukumnya. Sebanyak 3 nelayan merobek uang kertas kemudian diperiksa polisi di Direktorat Polairud Polda Sulawesi Selatan (Sulsel). Ketiga nelayan itu berasal dari Pulau Kodingareng, Kecamatan Sangkarrang, Kota Makassar Pasal yang dituduhkan melakukan perobekan uang dengan maksud merendahkan rupiah sesuai Pasal 35 ayat (1) UU No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang; ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Sementara itu, faktanya Manre merobek amplop yang ia tidak ketahui isinya dengan maksud menolak ganti rugi dari perusahaan tambang PT Boskalis.⁶⁷
 - Penangkapan 11 orang (7 nelayan, 3 aktivis pers mahasiswa, dan 1 aktivis lingkungan) yang disertai dengan tindakan kekerasan serta perahu yang digunakan warga dirusak. Salah seorang peserta aksi diduga dianiaya oleh aparat kepolisian dengan tuduhan ada dugaan aksi yang mereka lakukan itu disertai dengan tindakan vandal, menggunakan bom molotov. 4 aktivis (3 aktivis pers mahasiswa, dan 1 aktivis lingkungan) yang diduga menjadi provokator dalam aksi tersebut pada 12 September 2020.⁶⁸
2. Kriminalisasi warga di wilayah pertambangan nikel mengalami peningkatan yang sangat signifikan sepanjang 2019-2020. Di dua wilayah industri pertambangan nikel, yaitu PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) dan PT Virtue Dragon, terdapat 25 orang korban kriminalisasi yang seluruhnya terhubung dengan tenaga kerja.
 - 13 buruh dikriminalisasi oleh PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP); mereka ditangkap Polda Maluku Utara pada Mei 2020 dengan pasal 160 sub Pasal 170 sub pasal 406 jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana. Menurut koordinator lapangan bernama Ali, aksi Hari Buruh 1 Mei 2020 diikuti sekitar ribuan buruh PT IWIP. Pada aksi Mei lalu, mereka menuntut beberapa hal, yakni gagalkan Omnibuslaw, tolak PHK berkedok Jedah di PT IWIP, penuhi hak maternitas buruh perempuan, kembalikan izin resmi untuk buruh di PT IWIP, PT IWIP harus melakukan lockdown selama masa pandemi COVID-19 dan bayar upah pokok 100 persen, stop karantina buruh di bandara PT IWIP, berlakukan 8 jam kerja per hari di PT IWIP, penuhi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) untuk buruh, stop diskriminasi terhadap buruh lokal dan penuhi kesejahteraan buruh lokal di PT IWIP, stop mengeluarkan memo-memo sepihak tanpa ada perundingan sebelumnya dengan perserikatan buruh, stop kriminalisasi buruh, dan sediakan transportasi untuk buruh PT IWIP.⁶⁹

60. <https://nasional.kontan.co.id/news/hore-pemerintah-tambah-11-sektor-ini-until-dapat-insentif-pajak?page=all>
61. <https://www.mongabay.co.id/2020/04/07/permen-esdm-nomor-7-2020-komitmen-indonesia-turunkan-emisi-karbon-dipertanyakan/>

67. <https://www.jatam.org/mengancam-penjemputan-paksa-terhadap-nelayan-dan-aktivis-lingkungan-di-sulsel/>
68. <https://makassar.kompas.com/read/2020/09/13/16142991/usai-demo-penambangan-pasir-laut-11-warga-ditangkap-dan-perahunya-dirusak?page=all>
69. <https://www.reqnews.com/the-other-side/16531/karena-kritis-ucen-sang-orator-aksi-1-mei-ditangkap>

- Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara (Sultra) hingga Selasa, 22 Desember 2020 telah menetapkan sebanyak 12 orang menjadi tersangka dalam demo yang berakhir dengan kerusuhan di kawasan industri Morosi, Konawe, Sulawesi Tenggara pada 12 Desember lalu. Mereka saat ini telah ditahan di rumah tahanan Polda Sultra. Pasal-pasal yang digunakan untuk menjerat 12 orang ini adalah pasal 160 KUHP tentang penghasutan dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara dan 216 KUHP tentang melawan petugas dengan ancaman hukuman 4 bulan 2 minggu; pasal 170 KUHP tentang tindakan pengrusakan secara bersama-sama dengan ancaman hukuman 5 tahun 6 bulan penjara; pasal 406 KUHP dengan ancaman hukuman 2 tahun 8 bulan penjara dan pasal 187 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara.

3. Kriminalisasi warga penolak tambang emas PT Bumi Suksesindo (PT BSI), Banyuwangi, Jawa Timur. Pada awal 2020, terjadi bentrok yang berujung perusakan dan penganiayaan antara warga yang menolak pertambangan emas dengan 14 kasus yaitu 2 (dua) yang ditetapkan sebagai tersangka terkait perusakan atas nama Taufan Kurniawan, dan Broto. Dua orang tersangka lainnya terkait penganiayaan yang belum diketahui. Lalu, atas nama Agus, dijadikan tersangka dengan tuduhan pemukulan, dan ditangkap di perjalanan serta kasus pencemaran nama baik terkait penemuan selongsong peluru oleh warga, beberapa orang yang dipanggil di antaranya Hasanah, Ahmad, B Pon, kepala desa, kepala dusun dan Hasnah divonis selama tiga bulan. Terdapat juga 3 (tiga) orang yang dipanggil lagi terkait tuduhan yang sama dan pelapornya juga sama yakni pencemaran nama baik.⁷⁰
4. Kriminalisasi 5 (lima) orang nelayan atas nama Sdr. Ares, Apau, Emphet, Suhardi dan Marwan asal Bangka Barat yang dipanggil POLAIRUD Bangka belitung pada 21 dan 23 Desember 2020 atas laporan PT Timah dengan menggunakan Pasal 162 dugaan menghalang-halangi aktivitas pertambangan yang diatur dalam UU Minerba 3/2020. Berdasarkan informasi warga nelayan Bangka juga pada 29 April 2020 terdapat 8 (delapan) orang nelayan yang jadi tersangka menggunakan Pasal 162 UU Minerba Nomor 4 Tahun 2009. Jadi total kasus terkait tambang PT. TIMAH 13 kasus.⁷¹

BOX IV

Pasal-Pasal yang Digunakan untuk

Mengkriminalisasi Warga, Aktivistis, dan Buruh

Pertambangan Sepanjang 2014-2020

No	Pasal	Korban
1.	Pasal 162 UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. "Setiap orang yang merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)."	■ Mupit Datusahlan. warga Berau, Kaltim, dipolisikan oleh PT Kaltim Jaya Bara dengan pasal ini ketika mempertahankan lahannya yang diserobot oleh perusahaan ■ Wa Ana perempuan 37 tahun, Amin 55 tahun dan La Baa 78 Tahun kesemuanya adalah warga pulau kecil Wawonii Sultra, dipolisikan oleh PT. Gema Kreasi Perdana (GKP) perusahaan pertambangan nikel dengan pasal ini karena mempertahankan hak tanah dan tamannya yang diserobot oleh perusahaan pada Juli 2019 ■ Kriminalisasi PT. Timah pada 21 dan 23 Desember 2020 Terhadap Sdr. Ares, Sdr. Apau Sdr. Emphet, Sdr. Suhardi alias NGIKIW (Ketua Nelayan Air Antu) dan Sdr. Marwan ■ 8 (delapan) orang di kriminalisasi oleh PT. Timah dan Telah jadi tersangka pada 29 April 2020 8 orang nelayan jadi tsk
2.	Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana. "Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun."	Joko Prianto dan lima aktivis JMPPK dari Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, dilaporkan ke polisi dengan tuduhan memalsukan tanda tangan penolakan warga atas pendirian pabrik dan tambang PT Semen Indonesia di Rembang
3.	Pasal 333 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana. "Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun."	Dua puluh satu warga Pulau Wawonii, Sulawesi Tenggara, dilaporkan dengan pasal ini oleh PT Gema Kreasi Perdana akibat melakukan penghadangan alat berat yang akan masuk ke pulau dan lahan pertanian warga pada 2019

⁷⁰ Surat Panggilan Kepolisian dan wawancara Warga jejaring JATAM setempat
⁷¹ surat panggilan Polisi dan Polairud dan wawancara Warga jejaring JATAM setempat

No	Pasal	Korban
5.	Pasal 107a UU No. 27/1999 tentang Perubahan KUHP yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara "Barangsiapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan, dan atau melalui media apapun, menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/ Marxisme-Leninisme dalam segala bentuk dan perwujudan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun."	Budi Pego dan tiga warga Kecamatan Pesanggaran lainnya dilaporkan dengan tuduhan penyebaran komunisme saat melakukan aksi penolakan tambang emas PT Bumi Suksesindo di Tumpang Pitu, Banyuwangi
6.	Pasal 19 huruf (a) UU No. 18/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan "Setiap orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Indonesia dilarang: (a) menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah"	Dua petani Surokonto Wetan, Nur Azis dan Sutrisno Rusmin, dipolisikan oleh Perhutani karena mempertahankan lahannya yang dijadikan objek tukar guling lahan antara Perhutani dan PT Semen Indonesia di Rembang
7.	Pasal 24 huruf (a) UU 24/2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. "Setiap orang dilarang: (a) merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Bendera Negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00"	Sawin, Sukma dan Nanto, warga desa Mekarsari, Kabupaten Indramayu, ditangkap polisi dengan tuduhan penghinaan terhadap bendera Negara saat melakukan aksi penolakan terhadap PLTU Indramayu 2
8.	Pasal 28 ayat (2) UU Informasi dan Transaksi Elektronik "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)"	Penangkapan terhadap film maker dan pegiat HAM, Dandhy Laksono, oleh polisi terkait unggahannya di media sosial menyoal kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua
9.	Pasal 45a ayat (2) UU Informasi dan Transaksi Elektronik "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."	Penangkapan terhadap pembuat film dan pegiat HAM, Dandhy Laksono, oleh polisi terkait unggahannya di media sosial menyoal kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua.
10.	Pasal 35 dalam UU No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang (1) Setiap orang yang dengan sengaja merusak, memotong, menghancurkan, dan/atau mengubah Rupiah dengan maksud merendahkan kehormatan Rupiah sebagai simbol negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	Kriminalisasi 3 orang nelayan termasuk Pak Mandre, Mereka diperiksa di Direktorat Polairud Polda Sulawesi Selatan (Sulsel). Ketiga nelayan itu berasal dari Pulau Kodingareng, Kecamatan Sangkarrang, Kota Makassar Pasal yang dituduhkan adalah melakukan perobekan uang dengan maksud merendahkan rupiah. Pada 14 Agustus 2020

No	Pasal	Korban
11.	Pasal 170 KUHP menyatakan: <i>Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.</i>	■ Tubagus Budhi Fibrany, ditahan polisi dengan menggunakan pasal ini karena menghadang kapal tambang timah di Bangka Belitung pada 2015 lalu. 6 remaja di bawah umur ditangkap dengan pasal ini karena menolak tambang batu PT Asa Sukses Amanah di Desa Wisnu, Kecamatan Wakatumpul, Kabupaten Pemalang, Jateng. 2 warga Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, ditahan akibat melakukan aksi penolakan pembangunan kilang minyak kerjasama Pertamina-Rosneft Oil ■ 13 orang buruh di kriminalisasi oleh PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park (PT.IWIP), ditangkap Polda Maluku Utara pada Mei 2020 ■ 7 (tujuh) orang nelayan Kodingareng yang dituduh dengan tuduhan adanya dugaan aksi yang mereka lakukan itu disertai dengan tindakan anarkis, menggunakan bom Molotov pada 12 September 2020 ■ 8 orang nelayan jadi Bangka Belitung saat aksi menjadi tersangka kasus terkait tambang PT. TIMAH di babel pada 29 April 2020 ■ 3 tersangka yakni AP, SP, dan S yang menjadi eksekutor pengrusakan dan pembakaran di lapangan pada aksi dalam demo yang berakhir dengan kerusuhan di kawasan industri Morosi, Konawe lokasi PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) pada 22 Desember 2020
12.	Pasal 160 Kitab Undang-Undang <i>"Barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menurut baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah."</i>	■ 4 aktivis (3 aktivis pers mahasiswa, dan 1 aktivis lingkungan) yang diduga menjadi provokator dalam aksi bersama nelayan kodingareng pada 12 September 2020 ■ 13 orang buruh di kriminalisasi oleh PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park (PT.IWIP), ditangkap Polda Maluku Utara pada Mei 2020 ■ Sembilan orang yakni R, YWP, A, NA, ISJ, K, AF, LN dan I kami sangkakan melanggar dalam demo kerusuhan di kawasan industri Morosi, Konawe lokasi PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) pada 22 Desember 2020

No	Pasal	Korban
----	-------	--------

- | | | |
|-----|---|---|
| 18. | Pasal 310 ayat (1) KUHP:
Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Warga yang berkonflik dengan PT. BSI atas nama HASANAH, PAK AHMAD, B PON, KEPALA DESA, KEPALA DUSUN. Dan HASANAH infonya di vonis 3 bulan ■ Warga yang berkonflik dengan PT. BSI terdapat 3 (tiga) orang yang di panggil lagi terkait tuduhan yang sama dan pelapornya juga sama. pada 19 November tahun 2020 ini terdapat 3 nama itu SUPRPTI Als Toti, SUNDARI Als Ndari, dan GITOROLIS |
|-----|---|---|

- | | | |
|-----|--|---|
| 19. | Pasal 311 ayat (1) KUHP:
Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Warga yang berkonflik dengan PT. BSI atas nama HASANAH, PAK AHMAD, B PON, KEPALA DESA, KEPALA DUSUN. dan HASANAH infonya di vonis 3 bulan ■ Warga yang berkonflik dengan PT. BSI terdapat 3 (tiga) orang yang di panggil lagi terkait tuduhan yang sama dan pelapornya juga sama. pada 19 November tahun 2020 ini terdapat 3 nama itu SUPRPTI Als Toti, SUNDARI Als Ndari, dan GITOROLIS |
|-----|--|---|

- | | | |
|-----|---|--|
| 20. | Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. | <ul style="list-style-type: none"> ■ 8 orang di kriminalisasi oleh PT. Timah dan Telah jadi tersangka pada 29 April 2020 8 orang nelayan jadi tsk |
|-----|---|--|

Pasal 162:
 Setiap orang yang merintang atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

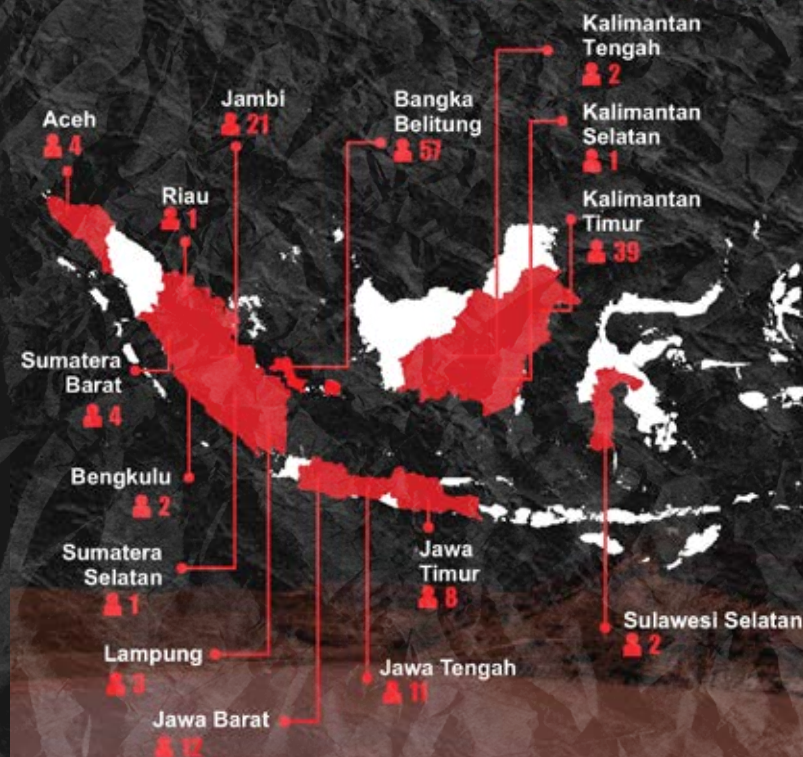


SEBARAN LUBANG TAMBANG 2020



**TOTAL LUBANG
HINGGA TAHUN 2020
3.092
LUBANG**

SEBARAN KORBAN LUBANG TAMBANG 2014-2020



Sepanjang tahun 2014-2019 terdapat 144 korban

Sepanjang tahun 2020 saja terdapat 24 korban

**TOTAL
168
KORBAN**

Keterangan:

: Korban Meninggal

TAMBANG DI KAWASAN RESIKO BENCANA GEMPA BUMI

Terdapat 104 konsesi pertambangan mineral dan batu bara di seluruh Indonesia yang berada di Kawasan beresiko tinggi gempa dengan luas 1,6 juta hektar atau setara dengan setengah luas belgia atau 3,2 juta hektar dan 11 PLTU batu bara yang kesemuanya, dengan rincian sebagai berikut:



Perusahaan tambang dengan luasan terbesar dan mendapat penolakan yang berada di kawasan resiko bencana gempa bumi antara lain adalah:



Agincourt Resources

Luas 130.252 hektar terletak di Tapanuli Utara, Selatan dan Mandailing Natal



Sinar Indah Persada

Akan menambang Nikel di Kerom, Papua seluas 100.000 hektar



Citra Palu Mineral

Akan menambang emas di Parigimoutong, Toli-Toli, Donggala, Kota Palu, dan Sigi dengan luas 85.180 hektar



J RESOURCES BOLAANG MONGONDOW

Akan menambang Emas di BOLAANG MONGONDOW, Provinsi Sulawesi Utara dengan luas 58.150 hektar



Gorontalo Minerals

Akan menambang di Bonebolango, Provinsi Gorontalo dengan luas 24.995 hektar dan akan me ngeruk komoditas emas



Indotan Sumbawa Barat

Memiliki luas penambangan 24.772 hektar, berlokasi di Sumbawa Barat dengan komoditas Emas



PT. Trio Kencana

Akan menambang emas di Kabupaten Toli-toli, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan luasan 15.725 hektar



PT Dairi Prima Mineral

Akan menambang Bijih Seng di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, dengan luasan 24.636 hektar



MERIDIEN INTI ENERGY

Akan menambang komoditas emasi di Sumba Barat Daya dengan luas 25.050 hektar



Vale Indonesia Tbk

Akan menambang Nikel di Luwu Timur, Sulsel dengan luas 70.556 hektar

16 AKTOR POLISI DAN MILITER (PURN) DALAM BISNIS TAMBANG 2014-2020



Fachrul Razi
Komisaris PT. ANTAM & PT Toba Sejahtera



Luhut Binsar Panjaitan
Komisaris PT. Toba Bara Sejahtera



Agus Surya Bakti
Komisaris Utama PT. ANTAM



Suaidy Marasabessy
Komisaris PT Kutai Energi



Laksamana TNI (purn) Agus Suhartono
Presiden Komisaris PT Bukit Asam Tbk



Laksamana TNI (purn) Marsetio
Komisaris Independen PT Berau Coal



Laksda TNI (Purn) Wardiyono, S,SE
Direktur Utama PT. AGTIKA DWISEJAHTERA



Irjen Pol (purn) Alpiner Sinaga
Direktur PT Energi Cahaya Industritama dan Direktur PT Dunia Usaha Maju



Sintong Panjaitan
Komisaris PT Adimira Baratama Nusantara, PT Kutai Energi dan PT Adimira Baratama Nusantara (anak perusahaan Toba Bara Group)



Letjen Sumardi
Direktur PT Kutai Energi dan Direktur Utama PT Trisensa Mineral Utama



Laksamana Muda TNI (Purn) Syamsul Bahri
Komisaris PT Bintang Prima Energi Pratama



Marsekal TNI (Purn) Djoko Suyanto
Komisaris Independen PT Adaro Energy



Edhy Prabowo
Pendiri PT Garuda Security Nusantara yang merupakan perusahaan penyedia jasa keamanan pertambangan dan migas



Komjen Pol (purn) Nugroho Djajusman
Komisaris PT Bintang Prima Energi Pratama



Irjen Pol (purn) Mathius Salempang
Komisaris PT Bukit Baiduri Energi dan Direktur PT Khotai Makmur Insan Abadi



Irjen Pol (purn) Aryanto Sutad
Direktur PT Energi Cahaya Industritama dan Direktur PT Dunia Usaha Maju

REKAMAN KRIMINALISASI TAMBANG SEPANJANG 2020



(1) KUHP, (2) UU Minerba lama No 4 Tahun 2009 maupun (3) UU Minerba baru No 3 Tahun 2020 hingga (4) UU Mata Uang No 7 Tahun 2011.

- Dari rekaman JATAM terdapat 8 kasus kriminalisasi tambang yang menimbulkan korban kriminalisasi sebanyak 69 orang dan 6 diantaranya mengenai remaja dibawah umur
- Jika dijumlahkan sepanjang 2014-2020 maka terdapat 269 korban kriminalisasi dan penyerangan melalui penggunaan 20 pasal dan 7 Undang-undang yang dilakukan oleh negara dan korporat melalui tangan aparat keamanan

4 KASUS TERBESAR

Kriminalisasi dalam kasus dan konflik masyarakat nelayan Kepulauan Sangkarang, Kodingareng, Sulawesi Selatan melawan rencana reklamasi Makassar New Port, Pelindo, tambang pasir laut dan Tambang asal Belanda, Boskalis.

Kriminalisasi dalam kasus dan konflik buruh PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) di Pulau Halmahera, Maluku Utara dan PT Virtue Dragon Nikel Industri, Kecamatan Morosi, Sulawesi Tenggara.

Kriminalisasi dalam kasus dan konflik masyarakat penolak tambang emas PT Bumi Suksesindo (BSI) di Banyuwangi, Jawa Timur.

Kriminalisasi dalam kasus dan konflik masyarakat nelayan penolak tambang timah PT Timah di Bangka Barat, Bangka Belitung

SITUASI KONFLIK PERTAMBANGAN SEPANJANG 2020

Sepanjang tahun 2020, JATAM mencatat terdapat 45 konflik pertambangan yang terjadi, jika dibandingkan dengan jumlah konflik pada tahun 2019, sebanyak 11 konflik, maka saat ini terjadi lonjakan peningkatan konflik nyaris capai 5 kali lipat.



Terdapat **13 kasus** yang melibatkan aparat militer maupun polisi dalam kasus perampasan lahan hingga kriminalisasi warga.

TOTAL KONFLIK 2014-2020

2014-2019: 71 KONFLIK



2020: 45 KONFLIK
714.692 Ha = 3 x Luas Hongkong



116 SETARA DENGAN **3x**  Bali
TOTAL LUAS 1.640.440 Ha

PENANGANAN 3 KASUS KETERBUKAAN INFORMASI PERTAMBANGAN TERBURUK 2017-2020



- Kasus sengketa nomor **115/XI/KIP-PS/2017** antara Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) melawan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI sangat terlambat. Jadwal sidang baru diterbitkan 3 (tiga) tahun kemudian setelah didaftarkan sengketa yakni pada senin, 21 Desember 2020. Sehingga JATAM mencabut gugatan sengketa tersebut karena informasi yang di mohonkan sudah tidak relevan
- Kasus Serly Siahaan, Warga Dairi, Sumatera Utara melawan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI yang telah mendapatkan Akte Register Sengketa Nomor **039/REG-PSI/VIII/2019** sejak 12 September 2019. Namun, hingga kini telah 1 (satu)

tahun 2 (dua) bulan (melampaui seratus hari kerja) tak kunjung dijadwalkan sidang.

- Kasus JATAM Kalimantan Timur melawan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia, telah didaftarkan sengketa di Komisi Informasi Pusat melalui surat permohonan sengketa nomor **040/JatamKaltim/Eks/XI/2020** tertanggal 09 November 2020. Namun telah lewat 14 (empat belas) hari sejak didaftarkan dan diterima oleh Panitia Pengganti di Komisi Informasi Pusat, tak kunjung mendapatkan Akta Sengketa oleh Komisi Informasi Pusat

Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Secara nyata telah melanggar Undang-Undangnya sendiri yakni **Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008** tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 38 ayat 1 dan (1) yang mengatur tentang sengketa informasi yang harus diselenggarakan dalam waktu 14 hari dan paling lambat 100 hari kerja.